

5966403
EL/EG/

**L'AN DEUX MILLE DIX NEUF,
LE TREIZE DÉCEMBRE**

EN L'OFFICE NOTARIAL CI-APRES DENOMME,
Maître Emmanuel LIONS, Notaire soussigné membre, de la Société Civile
Professionnelle dénommée "SCP Jean-Charles MARCH, Emmanuel LIONS et
Karine MILLO", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à NICE (Alpes-
Maritimes), 2 Boulevard Dubouchage,

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **EDEN ROCH PLAZA**, Société en nom collectif au capital de 1000 €, dont le siège est à NICE (06000), 37 boulevard Carabacel, identifiée au SIREN sous le numéro 843 337 296 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.

Ici représentée par Monsieur Grégoire HERMITTE, gérant de société, demeurant professionnellement à NICE (06000) 37, boulevard Carabacel,

Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Jean-Eric GNUVA, gérant statutaire de la société EDEN ROCH PLAZA, suivant délégation de pouvoirs en date à NICE du 5 décembre 2019, dont une copie est annexée aux présentes.

A l'effet d'établir ainsi qu'il suit l'**ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION** et **REGLEMENT DE COPROPRIETE** concernant un IMMEUBLE à construire par la société EDEN ROCH PLAZA, sur un terrain situé à NICE (ALPES-MARITIMES), 1 Boulevard Saint Roch, 6 et 8, Rue Armée d'Orient, et Rue Albert Voisin,

PREAMBULE

I. - Le présent règlement de copropriété est établi conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents.

Il a notamment pour but :

1°/ - D'établir l'état descriptif de division de l'IMMEUBLE.

Monsieur Gregory MARTIN représentant la Société GEOTECH, géomètre-expert à SAINT LAURENT DU VAR (06700) 167, Promenade des Anglais - Résidence Atoll Beach Entrée A a procédé à la détermination des tantièmes de copropriété en affectant aux superficies relevées des coefficients de pondération (consistance, affectation, hauteur sous plafond, niveau, exposition, vue...) afin de calculer ces tantièmes et de déterminer la quote-part de charges générales ou particulières pour chaque lot privatif, ainsi qu'il est détaillé dans une attestation émise par ses soins le 12 décembre 2019 annexée.

2°/ - De déterminer les éléments de l'IMMEUBLE qui seront affectés à usage exclusif de chaque copropriétaire (parties privatives) et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires (parties communes).

3°/ - De fixer les droits et obligations des copropriétaires ou d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution.

4°/ - D'organiser l'administration de l'IMMEUBLE.

II. - Les dispositions du présent règlement de copropriété seront obligatoires pour tous les copropriétaires ou occupants d'une partie quelconque de l'**IMMEUBLE**.

Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas échéant, constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer, le tout sous réserve d'évolutions législatives et réglementaires nouvelles.

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

L'immatriculation du syndicat des copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.

P L A N

Première partie	Désignation et division de l'ensemble immobilier CHAPITRE I : DESIGNATION GENERALE CHAPITRE II : DIVISION DE L'IMMEUBLE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CHAPITRE III : DISTINCTION PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES
Deuxième partie	Droits et obligations des copropriétaires CHAPITRE IV : Conditions d'usage des parties privatives et communes CHAPITRE V : Charges de L'IMMEUBLE CHAPITRE VI : Mutation - Location - Modification de lots - Hypothèques
Troisième partie	Administration de l'immeuble CHAPITRE VII : Syndicat des copropriétaires CHAPITRE VIII : Syndic CHAPITRE IX : Conseil Syndical
Quatrième partie	Améliorations - Additions - Surélévations - Assurances - Litiges CHAPITRE X : AMELIORATIONS-ADDITIONS-SURELEVATIONS CHAPITRE XI : RISQUES CIVILS - ASSURANCES CHAPITRE XII : INEXECUTION DU REGLEMENT - LITIGES
Cinquième partie	DOMICILE - FORMALITES

PREMIERE PARTIE
DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE I - DESIGNATION GENERALE

SECTION I - DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

DESIGNATION

Dépendant d'un ensemble immobilier complexe, organisé en volumes immobiliers, situé à NICE (ALPES-MARITIMES) 06300 1 Boulevard Saint Roch, 6 et 8, Rue Armée d'Orient, et Rue Albert Voisin, qui sera dénommé EDEN ROCH PLAZA, et devant comprendre à son achèvement 288 logements, un local artisanal, un local commercial, des bureaux, répartis en six bâtiments A, B, C, D, E et F, des sous-sols à usage de stationnements et de self-storage.

Et dans le lot volume numéro UN (1) ci-après désigné.

L'ensemble immobilier figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
IR	17	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 59 ca
IR	18	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 37 ca
IR	31	RUE ALBERT VOISIN	00 ha 03 a 06 ca
IR	536	8 RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 08 a 54 ca
IR	537	1 BD SAINT ROCH	00 ha 42 a 09 ca
IR	22	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 00 a 19 ca

Total surface cadastrale : 00 ha 56 a 84 ca

Désignation de l'assiette volumétrique de la copropriété :

VOLUME NUMERO UN (1)

Il comprend :

Un volume constitué de la somme des volumes partiels dont chacun est défini comme suit et localisé par les teintes **ROSES** sur les plans établis par le cabinet d'architectes IN SITU et complétés par le Cabinet "Geotech Conseils", Géomètres-Experts, 167, Promenade des Flots Bleus - 06700 ST LAURENT DU VAR, et annexés à l'état descriptif de division en volumes.

- **Sous-volume 1-1:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-1.
La surface de base est de 2340 mètres carrés environ
Sans limitation de profondeur.
La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.
- **Sous-volume 1-2:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-2.
La surface de base est de 1581 mètres carrés environ.
Sans limitation de profondeur.
La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
- **Sous-volume 1-3:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-3.
La surface de base est de 43 mètres carrés environ.
Sans limitation de profondeur.
La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 14.84 m environ à 15.91 m environ.
- **Sous-volume 1-4:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-4.

- La surface de base est de 48 mètres carrés environ.
 Sans limitation de profondeur.
 La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 16.34 m environ à 17.43 m environ.
- **Sous-volume 1-5:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-5.
 La surface de base est de 90 mètres carrés environ.
 Sans limitation de profondeur.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 19.97 m environ.
 - **Sous-volume 1-6:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-6.
 La surface de base est de 1446 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 14.93 m environ.
 - **Sous-volume 1-7:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-7.
 La surface de base est de 436 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 14.93 m environ.
 - **Sous-volume 1-8:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-8.
 La surface de base est de 1006 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 16.45 m environ.
 - **Sous-volume 1-9:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-9.
 La surface de base est de 87 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 17.00 m environ.
 - **Sous-volume 1-10:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-10.
 La surface de base est de 23 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 16.15 m environ.
 - **Sous-volume 1-11:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-11.
 La surface de base est de 44 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 17.00 m environ à 20.98 m environ.
 - **Sous-volume 1-12:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-12.
 La surface de base est de 18 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 21.08 m environ.
 - **Sous-volume 1-13:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-13.
 La surface de base est de 228 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 16.82 m environ.
 - **Sous-volume 1-14:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-14.
 La surface de base est de 107 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 20.98 m environ.
 - **Sous-volume 1-15:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-15.
 La surface de base est de 26 mètres carrés environ.
 La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.

La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 14.81 m environ à 14.90 m environ.

- **Sous-volume 1-16:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-16.

La surface de base est de 73 mètres carrés environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.

La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 14.90 m environ à 17.15 m environ.

- **Sous-volume 1-17:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-17.

La surface de base est de 64 mètres carrés environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 13.65 m environ.

La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 16.51 m environ à 17.15 m environ.

- **Sous-volume 1-18:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-18.

La surface de base est de 45 mètres carrés environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 20.98 m environ.

- **Sous-volume 1-19:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-19.

La surface de base est de 45 mètres carrés environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 12.33 m environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 17.88 m environ.

- **Sous-volume 1-20:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-20.

La surface de base est de 99 mètres carrés environ.

La limite supérieure se situe à la cote variable NGF de 14.81 m environ à 17.15 m environ.

La limite supérieure se situe à la cote NGF 21.08 m environ.

- **Sous-volume 1-21:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 1-21.

La surface de base est de 22 mètres carrés environ.

La limite inférieure se situe à la cote NGF 17.88 m environ

La limite supérieure se situe à la cote NGF 20.98 m environ.

Ledit lot de volume est situé aux niveaux rez-de-chaussée, 1^{er} et 2^{ème} sous-sols.

Etat descriptif de division volumétrique

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel LIONS, notaire à NICE, le 10 décembre 2019, en cours de publication au service de la publicité foncière de NICE 1, lequel a créé dix (10) volumes numérotés de 1 à 10.

Le lot de volume numéro UN (1) objet des présentes est destiné à recevoir une copropriété régie par les textes sus-visés et composée de lots privatifs et de parties communes.

PROPRIETAIRE

Le requérant est propriétaire au moyen de l'acquisition ci-après énoncée sous le titre « origine de propriété ».

DESCRIPTION - DESIGNATION

Architecte

Le cabinet d'architecte en charge du projet est le cabinet « IN SITU » situé à NICE (06000) 34, boulevard Dubouchage.

Présentation générale de l'IMMEUBLE

L'IMMEUBLE est divisé en lots selon la désignation de l'état descriptif de division ci-après, celui-ci comprend pour chaque lot l'indication des parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de son propriétaire, et les quotes-parts indivises des parties communes de l'immeuble.

L'IMMEUBLE ci-dessus désigné est divisé en deux cent huit (208) lots numéros 1001 à 1208.

A chaque lot sera attaché une quote-part dans la propriété des choses communes exprimé en DIX MILLIEMES.

Observation faite que les numéros des locaux contenus dans cette désignation, après l'identification du numéro de lot, se réfèrent exclusivement aux indications portées sur les plans ci-annexés, à l'exclusion de toutes autres et notamment de tout numérotage pouvant être apposé au sol.

L'IMMEUBLE est destiné à usage principal de stationnement et sera composé, de la manière suivante :

Bâtiment unique :

Au rez-de-chaussée : accès

Au sous-sol -1 : 104 places de stationnements,

Au sous-sol - 2 : 104 places de stationnements.

Ledit IMMEUBLE sera dénommé "PARKING EDEN ROCH PLAZA"

SECTION II - PLANS - AUTORISATION DE CONSTRUIRE – PRECISIONS

DIVERSES

I - PLANS

Sont demeurés annexés aux présentes une fiche relative à la légende des plans, et les plans suivants dressés en juin 2019, par « Geotech Conseils » : 167 Promenade des Flots Bleue 06700 Saint Laurent du Var à partir des plans établis par le cabinet d'architectes IN SITU sis à NICE (06000) 34, boulevard Dubouchage.

Plan Rez-de-chaussée à l'échelle 1/400^{ème}

Plan sous-sol -2 à l'échelle 1/250^{ème}

Plan sous-sol -1 à l'échelle 1/250^{ème}

II - AUTORISATION DE CONSTRUIRE

Permis de construire valant démolition

Le Requérant déclare :

- avoir souscrit une demande de permis de construire valant autorisation de démolir, auprès des services instructeurs de la ville NICE, le 30 octobre 2017, complétée les 22 décembre 2017, 20 mars, 13 et 16 avril 2018.

- qu'il a été délivré à la SARL IMMOBLEU PROMOTION le permis de construire valant permis de démolir, suivant arrêté n° **PC 06088 17 S0251** délivré par le Maire de **NICE** en date du 17 mai 2018, et transmis à la Préfecture le 18 mai 2018.

Ce permis est assorti de diverses prescriptions que le Requérant s'oblige à respecter.

Cet Ensemble Immobilier comprendra après achèvement et démolition des existants :

288 logements répartis en 6 bâtiments que l'on nommera Bâtiments A à F, à usage d'habitation dont 56 logements sociaux, 138 logements étudiants, 94 logements en accession libre, un local artisanal, un local commercial, des bureaux et 205 emplacements de stationnement voitures et 131 emplacements 2 roues motorisés répartis sur trois niveaux de sous-sol.

L'ensemble représente environ 19.589 m² de surface de plancher.

Ledit permis a fait l'objet :

- d'un affichage sur le terrain, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par la Société Civile Professionnelle « Olivier LEYDET, François GALTIER, Olivier HYVERT » Huissiers de Justice Associés sis à NICE 3, Place Franklin à NICE (06000) les 18 mai, 18 juin et 19 juillet 2018, et du procès-verbal de constat établi par la Société Civile Professionnelle « Olivier LEYDET, François GALTIER, Olivier HYVERT » Huissiers de Justice Associés sis à NICE 3, Place Franklin à NICE (06000) les 23 juillet, 23 août et 24 septembre 2018.
- d'un affichage en mairie.

Ledit permis n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux ou retrait administratif ni d'un déferé préfectoral ainsi qu'il résulte du courrier adressé par la Mairie de NICE le 3 septembre 2018.

Par conséquent, le Requérant déclare que ladite autorisation est devenue définitive.

Transfert

Le Requérant déclare que le transfert du permis de construire susvisé à son profit a été obtenu suivant arrêté n° **PC 06088 17 S0251 T01** délivré par le Maire de **NICE** en date du 24 octobre 2018 et transmis à la Préfecture en date du 24 octobre 2018.

Ledit arrêté de transfert de permis a fait l'objet :

- d'un affichage sur le terrain, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par la Société Civile Professionnelle « Olivier LEYDET, François GALTIER, Olivier HYVERT » Huissiers de Justice Associés sis à NICE 3, Place Franklin à NICE (06000) les 21 novembre, 21 décembre 2018 et 21 janvier 2019.
- d'un affichage en mairie le 10 octobre 2018.

L'arrêté de transfert a été transmis en préfecture pour le contrôle de légalité le 24 octobre 2018.

Ledit arrêté de transfert n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux, ou retrait administratif ni d'un déferé préfectoral ainsi qu'il résulte du courrier adressé par la Mairie de NICE le 31 janvier 2019.

Par conséquent, le Requérant déclare que ledit transfert est devenu définitif.

L'ensembles des pièces et documents relatifs aux autorisations sus-visées ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître Emmanuel LIONS, notaire soussigné en date du 15 mai 2019.

III - PRECISIONS DIVERSES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS

Lotissement « CRAPIER/BAUDOIN »

Le terrain d'assiette de l'Ensemble Immobilier constitue d'après les titres, tout ou partie des lots numéros 17, 18, 26, 27, 22 et 23 du lotissement dit "de la propriété CRAPIER/BAUDOIN".

Un cahier des charges fixant les règles de caractère contractuel du lotissement et les conditions générales des ventes ou locations dans le lotissement a été établi par Maître GIRARD, alors notaire à Nice, le 18 janvier 1910 et transcrit au bureau des hypothèques de NICE le 11 février 1910 volume 1179 numéro 19.

Sont demeurées annexées aux présentes :

- Une copie du cahier des charges dactylographié susvisé,
- Une copie du plan du lotissement annexé à l'acte susvisé.

Lotissement « VERANI-BIANCHI » :

Le terrain d'assiette de l'Ensemble Immobilier constitue également, d'après les titres, tout ou partie des lots numéros 3, 4 et 5 du lotissement dénommé « VERANI-BIANCHI ».

Ce lotissement a été créé suivant arrêté préfectoral du Préfet des Alpes Maritimes en date du 21 mai 1947, dont une ampliation a été déposée aux termes d'un acte reçu par Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire à NICE, 13, Place Masséna, le 15 juillet 1947, transcrit au bureau des hypothèques de NICE, le 23 juillet 1947, volume 1408 numéro 44.

Un cahier des charges fixant les règles de caractère contractuel du lotissement et les conditions générales des ventes ou locations dans le lotissement a été établi par acte sous seing privé en date à NICE du 14 mai 1946 a fait l'objet du dépôt de pièces reçu par Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire à Nice, le 15 juillet 1947 susvisé.

Sont demeurées annexées aux présentes :

- Une copie du cahier des charges susvisé,
- Une copie de l'extrait du plan du lotissement annexé à l'acte susvisé.

De manière générale, sont ici rappelés les termes de l'article L 442-9 du Code de l'urbanisme modifié par la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art.47 (V)

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. ».

Le Requérent déclare :

- que les autorisations de lotir (pour le lotissement concerné) ont été délivrées depuis plus de dix ans;
- que les lotissements sont couverts par un plan local d'urbanisme (ou un document d'urbanisme en tenant lieu) approuvé depuis le 13 avril 2002.

En conséquence, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer.

De même, les règles d'urbanisme édictées par les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer.

Précision étant ici faite que le cahier des charges du lotissement "VERANI-BIANCHI" a été approuvé par le Préfet conformément aux lois du 14 mars 1919 et 29 juillet 1924, le 31 mai 1947.

Il est toutefois rappelé que cette règle de caducité ne s'applique qu'à l'égard de l'administration, toutes les règles contenues dans le cahier des charges subsistent à l'égard des colotis.

De plus, les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis définis dans les cahiers des charges des lotissements demeurent.

Le Notaire rappelle au Requérant qui le reconnaît que tout propriétaire de l'un des lots de lotissement est membre de plein droit de l'association syndicale libre du lotissement.

Le Requérant déclare que lesdits lotissements ne sont pas gérés par une telle association.

Il est ici enfin précisé et/ou rappelé :

- Que le droit de propriété du Requérant porte sur le tènement sis à NICE, cadastré section IR numéros 17, 18, 22, 31, 536 et 537
- Que le permis de construire susvisé a pour assiette cet entier tènement ;
- Que le bâtiment dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes sera édifié sur la partie du tènement ayant pour assiette le seul lotissement sus-dénommé VERANI-BIANCHI ;
- Que partie de ce tènement (soit les parcelles cadastrées section IR numéros 17, 18, 22 et 536) a pour assiette le lotissement dit "CRAPIER – BAUDOUIN" ci-dessus visé également ;
- Qu'en date respectivement des 2 et 5 décembre 2019, ont été régularisés aux présentes minutes deux actes contenant constatation de la prescription extinctive pour non-usage trentenaire des servitudes non aedificandi contenues dans le cahier des charges dudit lotissement "CRAPIER BAUDOUIN".

SERVITUDES

Aux termes de l'état descriptif de division en volumes, ci-dessus visé, il a été créé des servitudes générales ci-après rapportées, et des servitudes particulières, ci-après rapportées par extrait en ce qu'elles concernent le volume numéro UN (1)

Servitudes générales

Les bâtiments ou ouvrages édifiés dans les volumes seront grevés et profiteront de toutes les servitudes nécessaires à leur coexistence, solidité, entretien, usage, passage, vue, réparations et remplacement.

Au regard des obligations réelles qui découlent de ces servitudes, chacun des volumes est considéré à l'égard de tout ou partie des autres volumes comme fonds dominant et réciproquement.

Il est précisé que l'énumération des servitudes ci-après ne présente aucun caractère limitatif et que chaque volume jouira et supportera d'une manière générale les servitudes nécessaires à la réalisation des constructions inhérentes à la construction en volume et au fonctionnement de l'ensemble.

L'obligation ne pourra, sauf l'effet d'un consentement unanime des intéressés, que se résoudre par une prestation en nature et non pas se résoudre en dommages-intérêts.

Les servitudes ont un caractère réel, elles ne pourront cesser que par l'effet soit de convention soit de confusion en une seule et même personne de la propriété des fonds servants et dominants.

1/ Servitudes d'appui :

Chaque volume supérieur bénéficiera à l'égard du volume inférieur d'une servitude d'appui à titre perpétuel. Par suite, chaque dalle ou chaque élément de structure inférieur est grevé d'une servitude d'appui au profit du volume supérieur.

En outre, les volumes constituant les volumes inférieurs devront supporter, le cas échéant, à titre de servitude, le passage et l'appui de pieux, piliers, poteaux et généralement de toute structure porteuse supportant les volumes supérieurs.

2/ Servitudes d'accrochage et d'ancrage :

Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres de toutes servitudes d'accrochage et d'ancrage nécessaires à l'installation des ouvrages et aménagements relatifs, soit à la réalisation et au fonctionnement de l'ensemble immobilier, soit à des menus ouvrages ou travaux légers intéressant seulement le bénéficiaire de ces servitudes sans qu'il puisse être porté atteinte à la solidité et à la stabilité de l'ensemble. Dans ce dernier cas, ces servitudes entraînent au profit de leurs bénéficiaires et sans indemnité, le droit d'entretenir, réparer les ouvrages et aménagements ainsi accrochés ou ancrés dans la structure. Les frais d'entretien et de réparation leur incombent comme les frais et le coût des dommages que cet entretien ou cette réparation est susceptible d'apporter à la structure.

3/ Servitudes de vues, de prospects et de surplombs :

Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres des servitudes réciproques de vue, de prospect et de surplomb résultant de l'implantation des constructions déterminées par tout permis de construire.

4/ Servitudes de passage :

Chacun des volumes bénéficiera ou sera grevé de toutes servitudes de passage qui s'avèreraient indispensables pour la vie normale et le bon fonctionnement de l'ensemble immobilier.

Les propriétaires des volumes devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires pour le bon entretien des immeubles et si besoin est, laisser le passage aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, à l'effet de vérifier l'état des installations, de surveiller, conduire ou exécuter des travaux.

5/ Servitudes relatives aux réseaux de canalisation et gaines :

Les différents volumes sont grevés réciproquement les uns par rapport aux autres, à titre réel et perpétuel, de toutes servitudes :

- de passage de divers réseaux, canalisations et gaines, et notamment de liquides, d'électricité, de gaz, d'aération, de ventilation, de télécommunication, de télédistribution, d'évacuation de résidus, nécessaires à la desserte des différents volumes et aux aménagements à effectuer ;
- nécessaire à l'entretien, la réparation ou le remplacement de réseaux dont il s'agit ;

Si des modifications d'implantation étaient demandées par l'administration compétente, elles devront être réalisées aux endroits les moins dommageables et les servitudes ci-dessus seront reportées sur les lieux de la nouvelle implantation.

Les travaux d'entretien et de réparation des différents réseaux conçus pour desservir privativement chacune des propriétés, notamment en ce qui concerne l'eau, le gaz, l'électricité, la ventilation, le téléphone, les câbles et canalisations de transmission, seront supportés intégralement par les bénéficiaires desdits réseaux, quel que soit le volume dans lequel la réparation ou l'entretien est à effectuer.

Il en sera de même pour les réseaux d'eaux usées dont l'entretien et la réparation des équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations par exemple) seront supportés par le propriétaire qui en sera l'utilisateur quand ils sont destinés à l'usage d'une seule propriété.

Par contre, quand lesdits réseaux se regroupent avec des réseaux d'eaux usées provenant d'autres propriétés, l'entretien, la réparation et la réfection de ces parties de réseaux seront assurés par l'association syndicale libre.

6/ Servitude d'écoulement des eaux pluviales :

Les propriétaires des volumes supérieurs assurent l'entretien des réseaux d'eaux pluviales. Lesdits volumes bénéficient à l'encontre des volumes inférieurs de toutes servitudes d'écoulement des eaux de pluie.

Les équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations par exemple) seront supportés par le propriétaire qui en sera l'utilisateur quand ils sont destinés à l'usage d'une seule propriété.

Quand ils se regroupent avec des réseaux d'eaux pluviales provenant d'autres propriétés, leur entretien, réparation et réfection seront assurés par l'association syndicale libre.

7/ Servitude de sécurité-incendie :

Le maintien en état de l'isolation coupe-feu de voiles et de planchers, ainsi que la stabilité au feu d'éléments porteurs, incombe au propriétaire du volume dont l'usage exige cette isolation.

8/ Servitudes de vues :

Les propriétaires de chaque volume devront supporter les vues directes ou obliques, quand bien même les ouvertures seraient placées à des distances des limites séparatives inférieures aux distances réglementaires.

9/ Servitudes d'accrochage de l'éclairage public :

Les bâtiments ou ouvrages devront le cas échéant, supporter sans indemnité une servitude d'accrochage de l'éclairage public et d'accès pour l'entretien de cet éclairage.

Servitudes particulières

(...)

2ent/ Servitude de passage dans le volume SIX (6) au profit des volumes UN (1) QUATRE (4) HUIT (8) et NEUF (9) – Dite Servitude S2

- Il est constitué sur le volume 6, une servitude de passage principal pour piétons au profit des volumes 8 et 9.

Elle pourra être exercée par le ou les propriétaires des volumes 8 et 9, les ayant-droits, employés ou préposés du ou des propriétaires des volumes 8 et 9, de manière la plus étendue, et à toutes heures.

- Il est constitué sur le volume 6, une servitude de passage « sortie de secours » pour piétons au profit des volumes 1 et 4.

Elle pourra être exercée par le ou les propriétaires des volumes 1 et 4, les ayant-droits, employés ou préposés du ou des propriétaires des volumes 1 et 4, mais seulement à titre exceptionnel, en cas de nécessité pour des raisons de sécurité.

L'assiette de la servitude figure sous quadrillage rose au plan intitulé « ascenseurs – servitudes » annexé aux présentes.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs au hall d'entrée du volume 6 avec tous ses accessoires : porte électrique, ornement), ainsi que tous les frais accessoires (électricité, notamment) seront réparties entre les volumes 6, 1, 4, 8 et 9, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

3ent/ Servitudes de passage Escaliers

3- 1 Escalier 1

Il est constitué sur le volume 5, une servitude de passage pour piétons au profit, du volume 1 du niveau R-2, au niveau RdC

Il est constitué sur le volume 5, une servitude de passage pour piétons au profit, des volumes 4, 6 et 9 du niveau RdC au niveau R+1 (sorties de secours volumes 4 et 6)

Il est constitué sur le volume 9, une servitude de passage pour piétons au profit, des volumes 4 et 6 du niveau R+1 à R+2, (sorties de secours volumes 4 et 6)

Il est constitué sur le volume 6, une servitude de passage pour piétons au profit, du volume 4 du niveau R+2 à R+6 (sortie de secours volume 4)

La localisation de l'Escalier 1 figure sur le plan intitulé « Escaliers - Servitudes » annexé aux présentes.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs aux cages de l'escalier 1 avec les marches et contremarches, aux portes d'accès aux escaliers, et aux accessoires, ainsi que les frais accessoires (électricité notamment) seront réparties entre les volumes 1, 4, 5, 6 et 9, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

3-2 Escalier 2

Il est constitué sur le volume 6, une servitude de passage pour piétons au profit, du volume 1 du niveau R-2, au niveau RdC

Il est constitué sur le volume 6, une servitude de passage pour piétons au profit, des volumes 4 et 9 du niveau RdC au niveau R+1 (sortie de secours volume 4)

Il est constitué sur le volume 6, une servitude de passage pour piétons au profit, du volume 4 du niveau R+1 à R+7 (sortie de secours volume 4)

La localisation de l'Escalier 2 figure sur le plan intitulé « Escaliers - Servitudes » susvisé.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs aux cages de l'escalier 2 avec les marches et contremarches, aux portes d'accès aux escaliers, et aux accessoires, ainsi que les frais accessoires (électricité notamment) seront réparties entre les volumes 1, 4, 6 et 9, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

3-3 Escalier 3

Il est constitué sur le volume 1, une servitude de passage pour piétons au profit, du volume 7 du niveau RdC, au niveau Entresol

La localisation de l'Escalier 3 figure sur le plan intitulé « Escaliers - Servitudes » susvisé.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs à la cage d'escalier 3 avec les marches et contremarches, aux portes d'accès à l'escalier, et aux accessoires, ainsi que les frais accessoires (électricité notamment) seront réparties entre les volumes 1 et 7, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

3-4 Escalier 4

Il est constitué sur le volume 1, une servitude de passage pour piétons au profit, du volume 8 du niveau R- 2 au niveau RdC.

Il est constitué sur le volume 1, une servitude de passage pour piétons au profit, des volumes 7 et 8 du niveau RdC, au niveau Entresol.

La localisation de l'Escalier 4 figure sur le plan intitulé « Escaliers - Servitudes » susvisé.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs à la cage d'escalier 4 avec les marches et contremarches, aux portes d'accès à l'escalier, et aux accessoires, ainsi que les frais accessoires (électricité notamment) seront répartis entre les volumes 1, 7 et 8 ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

4ent/ Servitude ascenseur

(....)

4-2 Ascenseur n°5

Il est constitué sur le volume 1, une servitude de passage et d'usage de l'ascenseurs n°5 dépendant du lot de volume 1, au profit, du volume 7.

La localisation de l'ascenseur n°5 figure sur le plan intitulé « Ascenseur – Servitudes » susvisé.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs à l'ascenseurs, et accessoires, ainsi que les frais accessoires (électricité notamment) seront réparties entre les volumes 1 et 7 ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

6ent/ Servitude local opérateur

Il est constitué sur le volume 1, une servitude d'usage du local opérateur dépendant du lot de volume 1, au profit, des volumes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Le local opérateur est situé dans le volume 1 au niveau R-1, ainsi qu'il figure sous quadrillage bleu au plan du niveau R-1.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections du local opérateur, ainsi que les frais d'entretien, de réparation, de réfections et de maintenance de équipements installés dans ledit local seront réparties entre les volumes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

Précision étant ici faite qu'à titre accessoire, ladite servitude comprend le droit de passage sur le ou les volumes concernés pour permettre l'accès audit local notamment aux personnes chargées de l'entretien, de la réparation et ou de la maintenance du local et des équipements qu'il contient.

(...) »

SECTION III - ORIGINE DE PROPRIETE

Le terrain constituant l'assiette foncière de l'ensemble immobilier complexe dont dépend le volume numéro un (1) appartient au Requérant par suite de savoir :

I – En ce qui concerne les parcelles cadastrées section IR numéros 17, 18, 31, 536 et 537

Pour les avoir acquises de :

Monsieur Raymond René **MASSIOTTA**, gérant de société (société en liquidation amiable), époux de Madame Françoise Maryvonne **LE COSSEC**, demeurant à NICE (06000), Chemin Privé du Mont Gros Vista Alégré.

Né à NICE (06000) le 21 avril 1958.

Marié à la mairie de PONT-L'ABBE (29120) le 14 août 1993 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître René FIORONI, alors notaire à NICE, le 30 juillet 1993.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel LIONS, notaire à NICE, le 13 décembre 2018,

Moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte, partie au moyen d'un prêt consenti aux termes de l'acte par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est à NICE CEDEX 03 (06292), 457, promenade des Anglais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le numéro RCS B 058801481 et immatriculée au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le N°07 005 622.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1 le 28 décembre 2018 volume 2018 P numéro 11528.

II – En ce qui concerne la parcelle cadastrée section IR numéro 22

Pour l'avoir acquise de :

Monsieur Raymond René **MASSIOTTA**, susnommé,

Aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel LIONS, notaire à NICE, le 13 décembre 2018,

Moyennant un prix entièrement converti en dation.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1 le 7 février 2019 volume 2019 P numéro 1286.

DU CHEF DES PRECEDENTS PROPRIETAIRES

I. En ce qui concerne le bien cadastré section IR numéros 17 et 18.

Du chef de Monsieur Raymond MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé, pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître FIORONI, alors Notaire à NICE, le 4 mars 2002, de :

La société dénommée S.D.E DE WILGEN PACIFIC VASTGOED B.V, société de droit étranger au capital de 200000 NLG, dont le siège social est à ROTTERDAM (PAYBAS, BP 23012 – 3001, identifié au SIREN sous le numéro 434 669 859 et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de FREJUS sous le numéro 434 669 859.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 182.938,83 euros ; lequel prix a été payé comptant et quittancé aux termes dudit acte.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{ER} les 4 avril et 1^{er} juillet 2002 volume 2002P numéro 3329.

Du chef de la société S.D.E. DE WILGEN PACIFIC VASTGOED B.V

Ledit bien appartenait à la société dénommée S.D.E DE WILGEN PACIFIC VASTGOED B.V par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite de :

Monsieur Jean-Louis Pierre FUSCIELLI, demeurant à NICE (06300) 18, rue de la Préfecture,

Né à NICE le 14 août 1947,

Suivant acte reçu par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 22 février 1999,

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 1.025.000 Francs soit une contre-valeur de 156.260,24 Euros sur lequel prix l'acquéreur a payé comptant la somme de 500.000 Francs quittancé aux termes dudit acte par le vendeur. Quant au solde soit la somme de 525.000 francs, la société DE WILGEN PACIFIC VASTGOEB BN s'était obligé à la payer au vendeur au plus tard le 22 mars 1999 sans intérêt jusqu'à cette date. Ladite somme payée depuis.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE, le 7 avril 1999, volume 1999P numéro 3025.

Du chef des consorts FUSCIELLI

Ledit bien appartenait à Monsieur Jean-Louis FUSCIELLI, par suite de l'acquisition qu'il en avait faite à titre de licitation faisant cesser l'indivision, aux termes d'un acte reçu par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 17 février 1997, contenant entre lui et :

1/ Madame Alexandrine Erneste CAMOZZI, retraitée, demeurant à NICE (Alpes Maritimes) 22, avenue Sainte Marguerite, veuve non remariée de Monsieur Joseph FUSCIELLI,

Née à TENDE (Alpes-Maritimes) le 9 décembre 1915,

Sa mère,

2/ Madame Yolande Juliette FUSCIELLI, retraitée, épouse de Monsieur Charles Albert CLOY, avec lequel elle demeure à NICE (Alpes-Maritimes) 10, rue Maurice Mignon,

Née à NICE (Alpes-Maritimes) le 13 janvier 1934,

Sa sœur.

3/ Madame Jacqueline FUSCIELLI, sans profession, épouse de Monsieur Jean Robert BOERO, avec lequel elle demeure à LA COLLE SUR LOUP (Alpes-Maritimes) 1688 Chemin de l'Escours,

Née à NICE (Alpes-Maritimes) le 6 février 1940,

Sa sœur.

4/ Monsieur Michel René FUSCIELLI, gérant de société, veuf non remarié de Madame Marie-Josée SARTORETTO, demeurant à FLAYOSC (Var) Route des Plans, « La Ginesté »,

Née à NICE (Alpes-Maritimes) le 13 octobre 1941,

Son frère.

La licitation amiable dudit immeuble, qui dépendait de la succession de :

Monsieur Joseph FUSCIELLI, en son vivant retraité, époux de Madame Alexandrine Erneste CAMOZZI, ayant demeuré à NICE (Alpes-Maritimes) 22, avenue Sainte Marguerite.,

Née à CITTA DI CASTELLO (Italie) le 15 décembre 1911,

Est décédé à NICE (Alpes-Maritimes), 96, Chemin Cal de Spagnol, où il se trouvait momentanément le 15 février 1996.

Son père.

Duquel ils étaient les seuls héritiers, savoir :

- Madame veuve FUSCIELLI, conjoint survivant, donataire de la quotité disponible entre époux la plus étendue suivant donation reçue par Maître DESMARIS en date à Nice du 4 octobre 1960

- Madame Yolande CALOY, Madame Jacqueline BOERO, et Messieurs Joseph et Jean-Louis FUSCIELLI, héritiers du surplus, chacun pour 3/32^{ème} en nue-propriété ainsi constaté aux termes de l'acte de notoriété dressé par Maître SERVAN, notaire à NICE, en date du 1^{er} juillet 1996.

La transmission par décès des droits immobiliers dépendant de cette succession a été constatée par une attestation dressée par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 1^{er} juillet 1996, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 25 juillet 1996, volume 1996P numéro 5698.

Ladite licitation a eu lieu moyennant le prix de 641.000 Francs, payé comptant et quittancé audit acte.

Audit acte les parties ont déclaré que la valeur totale du bien objet de la licitation était de 700.000 Francs.

Une copie authentique dudit acte de licitation a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE le 10 avril 1997 volume 1997P numéro 3015.

Précision étant ici faite que les parcelles cadastrées section IR numéro 17 et 18 proviennent avec la parcelle cadastrée section IR numéro 536 de la parcelle anciennement cadastrée section C Feuille 4 parcelle n°544

Du chef de Monsieur et Madame Joseph FUSCIELLI

Ledit bien dépendait à l'origine de la communauté légale de biens ayant existé entre Monsieur et Madame FUSCIELLI/CAMOZZI par suite de l'acquisition que Madame FUSCIELLI en avait faite seule au cours et pour le compte de ladite communauté, de :

Mademoiselle Pauline Thérèse Félicie FANTEGUZZI, demeurant à NICE 3, rue de l'Armée d'Orient,

Née à NICE le 1^{er} octobre 1914,

Aux termes d'un acte reçu par Maître FOSSATI, alors notaire à NICE, le 2 janvier 1962,

Moyennant le prix de 15.000 Francs, payé comptant et quittancé dans l'acte.

Une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE, le 8 mars 1962, volume 3308 numéro 5.

II. En ce qui concerne le bien cadastré section IR numéro 31

Du chef de Monsieur Raymond MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé, par suite de la donation à lui consentie par :

Monsieur Dominique Eugène MASSIOTTA, négociant en bois, né à MARSEILLE le 17 octobre 1910, demeurant à NICE (06000), 1, Boulevard Saint Roch.

Marié avec Madame Louise Véronique PAPINI sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître FOSSATI, alors Notaire à NICE le 26 mars 1953.

Suivant acte reçu par Maître THONY, Notaire à BESANCON le 20 décembre 1981.

Cette donation a eu lieu sous les charges et conditions ordinaires en pareille matière et notamment interdiction d'aliéner sans le consentement du donateur et réserve du droit de retour conventionnel.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} le 18 février 1982 volume 6029P numéro 1.

La donation dont s'agit a pu recevoir son entière exécution et le donataire est devenu propriétaire incommutable de l'immeuble donné, par suite du décès de Monsieur Dominique MASSIOTTA survenu à NICE le 4 janvier 2006, laissant pour recueillir sa succession :

1- Madame Louise Véronique PAPINI, son épouse survivante :

Née à LA TRINITE (06), le 1^{er} février 1918

Pour veuve séparé de bien en vertu de leur contrat de mariage sus-visé,

Comme ayant droit en vertu de l'article 767 du Code civil à l'usufruit du quart des biens dépendant de sa succession,

2- Et pour seul héritier Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé.

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître Jean-Bernard MION, Notaire à NICE, le 6 avril 2006.

Précision étant ici faite que la parcelle cadastrée section IR numéro 31 provient de la parcelle anciennement cadastrée section C numéro 537p et 530.

Du chef de Monsieur Dominique MASSIOTTA

Ledit bien appartenait en propre à Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé, par suite de l'acquisition qu'il en a faite de :

Monsieur Ernest Bienvenu ECHENE, commerçant et Madame Noélie Félicie AUDA, sans profession son épouse, demeurant ensemble à NICE 7, rue Jules Gilly, De nationalité française,

Nés, savoir :

Monsieur à NICE le 3 avril 1909,

Et Madame à NICE, le 7 novembre 1908,

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître HUE, notaire à NICE, le 30 mai 1934,

Aux termes d'un acte reçu par Maître MARTIN, et Maître FOSSATI, tous deux notaires à NICE, le 28 septembre 1956.

Moyennant le prix d'un million cent mille ancien francs, payé comptant et quittancé à l'acte.

Une expédition a été publiée à la Conservation des Hypothèques de NICE 1^{ER} le 13 novembre 1956, volume 2215 numéro 3.

III. En ce qui concerne le bien cadastré section IR numéros 536 et 537

Du chef de Monsieur Raymond MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé, par suite des faits et actes suivants :

. Pour la moitié (1/2) en pleine propriété : par suite de la donation à lui consentie par Monsieur Dominique MASSIOTTA, son père sus-nommé,

Suivant acte reçu par Maître Louis THONY, Notaire à BESANCON, le 29 août 1983.

Cette donation eut lieu sous les charges et conditions ordinaires en pareille matière et, en outre, Monsieur Dominique MASSIOTTA a fait réserve expresse à son profit sa vie durant du droit d'usage et d'habitation de la maison d'habitation donnant sur la rue de l'Armée d'Orient, et a stipulé ce droit d'usage et d'habitation réversible sur la tête de son épouse Madame Louise PAPINI, si cette dernière lui survivait.

Une expédition dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} les 27 mai et 20 juin 1987 volume 1987AP numéro 4348

Précision est ici faite que ledit acte a fait l'objet d'une attestation rectificative établi par ledit Notaire le 17 juillet 1987, laquelle a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} le 20 juillet 1987 volume 1987AP numéro 5909.

. Pour le surplus, soit la moitié (1/2) en pleine propriété : pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard PHILIPPE, Notaire à BESANCON, le 12 novembre 1988, contenant partage entre Monsieur Raymond MASSIOTTA, et son père Monsieur Dominique MASSIOTTA, sus-nommé des biens sus-dénommés.

Ledit partage a eu lieu, compte-tenu du droit d'usage et d'habitation réservé par Monsieur Dominique MASSIOTTA (droit d'usage et d'habitation réversible sur la tête de son épouse en cas de survie de cette dernière), moyennant le paiement d'une soulte d'un montant d'UN MILLION QUATRE CENT MILLE FRANCS (1.400.000,00 Francs).

Aux termes dudit acte les parties ont convenu, savoir :

- de convertir le paiement de la soulte en une rente viagère annuelle de 1.400.000,00 francs soit une contrevaletur de 213.428,62 euros créée en premier lieu sur la tête et au profit de Monsieur Dominique MASSIOTTA.

- qu'en cas de décès de Monsieur Dominique MASSIOTTA, la rente ci-dessus créée serait réversible en totalité sur la tête et au profit de Madame Louise PAPINI, son épouse, si cette dernière venait à lui survivre ;

- qu'à la garantie du service exacte de la rente viagère, le BIEN objet des présents est demeuré grevé du privilège de copartageant au profit de Monsieur Dominique MASSIOTTA mais également de son épouse si elle lui survivait.

Outre ce qui est indiqué ci-dessus, ledit acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} le 28 décembre 1988 volume 1988AP numéro 11255.

Précision est ici faite que le droit d'usage et d'habitation ainsi réservé par Monsieur Dominique MASSIOTTA et stipulé réversible sur la tête de son épouse Madame Louise PAPINI s'est éteint par suite de leur décès survenus respectivement, savoir :

- . Monsieur à NICE le 4 janvier 2006,
- . Madame à NICE le 28 octobre 2017.

Du chef de Monsieur Dominique MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé, savoir :

A - Partie soit 1.980 m² (anciens n°533 à 537 p de la section C)

Par suite de l'acquisition qu'il en a faite de :

1°/ Monsieur Louis Casimir Laurent VERANI, sans profession, demeurant à NICE, avenue Cap de Croix, villa Louise,

Célibataire,

Né à MENTON, le 14 septembre 1868,

2°/ Monsieur Paul Nicolas Louis BIANCHI, négociant, et Madame Marcelle VISCONTI, sans profession, son épouse assistée et autorisée, demeurant ensemble à NICE, avenue Notre Dame, numéro 2,

Nés, savoir :

Monsieur à NICE le 23 juin 1890,

Madame à ANTIBES, le 17 février 1901.

3°/ Monsieur Jean Marie Rupert BIANCHI, clerc de notaire, demeurant à NICE, avenue Notre Dame, numéro 2,

Célibataire née NICE le 29 février 1892,

4°/ Et Mademoiselle Marguerite Marie Laurence BIANCHI, sans profession, demeurant à NICE, avenue Notre Dame, numéro 2,

Célibataire née à NICE, le 10 juillet 1895.

Aux termes d'un acte reçu par Maître DUMARQUEZ, notaire à NICE, le 7 octobre 1942,

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Une expédition a été transcrite au Bureau des Hypothèques de NICE, le 13 octobre 1942 volume 1184 numéro 39.

B - Partie soit 2.095 m² (ancien n° 537 p de la section C)

Par suite de l'acquisition qu'il en a faite de :

Monsieur Paul Nicolas Louis BIANCHI, et Madame Marcelle VISCONTI, son épouse, susnommés,

Aux termes d'un acte reçu par Maître HERMENT, notaire à NICE, le 24 juillet 1947,

Moyennant un prix partie payée comptant et quittancé dans l'acte, et partie payable à terme en la comptabilité du notaire.

Une expédition a été transcrite au Bureau des Hypothèques de NICE, le 8 août 1947 volume 1410 numéro 56.

L'inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire est périmée depuis.

C - Et le surplus soit 873 m² (anciens n°533, 537p, 544p de la section C)

*Moitié pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur Antoine MASSIOTTA, en son vivant industriel, demeurant à NICE, 6, rue de l'Armée d'Orient,

Né à BERRE-LES-ALPES (Alpes-Maritimes) le 26 mars 1887,

Epoux en uniques noces de Madame Immacolata MURALO, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE, le 12 mars 1910,

Est décédé à NICE le 3 mars 1972

Laissant pour lui succéder :

1°) Son conjoint survivant :

Madame Immacolata MURALO

Commune en biens meubles et acquêts ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et usufruitière légale du quart des biens composant la succession en vertu de l'article 767 du Code civil

2°) Et pour seul héritier à réserve et de droit

Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé,

Son fils unique né de son union avec son épouse survivante,

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître CASSINI, notaire à NICE, le 1^{er} juin 1972

L'attestation immobilière après décès a été établie par Maître CASSINI, notaire susnommé, le 2 août 1972.

Une expédition a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 11 août 1972, volume 798 numéro 13.

*Moitié pour l'avoir recueillie dans la succession de Madame Immacolata MURALO, en son vivant sans profession, demeurant à NICE 6, rue de l'Armée d'Orient, Veuve non remariée de Monsieur Antoine MASSIOTTA,

Née à CAVA DEI TIRRENA (Italie) le 28 novembre 1887,

Est décédée à NICE le 25 avril 1977,

Laissant pour seul héritier à réserve et de droit

Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé,

Son fils unique né de son union avec son époux prédécédé,

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître CASSINI, notaire à NICE, le 8 juin 1977.

L'attestation immobilière après décès a été établie par Maître CASSINI, notaire susnommé, le 8 juin 1977, suivi d'un acte completif à ladite attestation dressée aux minutes de l'office notarial sis à NICE 196 avenue de la Californie, le 17 novembre 1983, dont expédition a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 6 juin 1984, volume 7157 numéro 15.

Suivi d'un acte rectificatif établi par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 12 juillet 1984, dont une expédition a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 20 juillet 1984, volume 7226 numéro 23.

Du chef de Monsieur Antoine MASSIOTTA et Madame Immacolata MUROLO (pour les 873 m²) :

A l'origine ladite propriété dépendait de la communauté légale ayant existé entre Monsieur Antoine MASSIOTTA et Madame Immacolata MUROLO, son épouse, savoir :

Les constructions pour les avoir édifiées des deniers de communauté sans avoir conféré de privilège quelconque,

Et le terrain par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite ensemble de :

Monsieur Joseph MALGAT, docteur en médecine, et Madame Marie Joséphine Hortense GRINDA, son épouse, demeurant ensemble à NICE, 2, Place Wilson,

Nés, savoir

Monsieur à BEAUMONT (Dordogne) le 4 août 1859,

Madame à NICE le 9 juillet 1865.

Mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître MUAUX, notaire à NICE, le 24 octobre 1890.

Aux termes d'un acte reçu par Maître FOSSATI, notaire à NICE, le 6 octobre 1925,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé partie payée comptant et quittancée à l'acte, et partie payable à termes dans le délai de cinq années.

Cet acte a été transcrit au premier bureau des hypothèques de NICE, le 20 octobre 1925, volume 325, numéro 29, avec inscription d'office volume 114 numéro 83 radiée le 9 novembre 1928.

IV - En ce qui concerne la parcelle IR numéro 22 :

La parcelle de terre appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA pour l'avoir acquise par prescription trentenaire sur le fondement de l'article 2261 du Code civil, ainsi que cela ressort d'un acte reçu par Maître Philippe REBATTET, notaire VILLEFONTAINE, le 3 décembre 2018, publiée au service de la publicité foncière de NICE 1 le 14 janvier 2019 volume 2019P numéro 373.

ASSOCIATION SYNDICALE - RAPPEL

L'IMMEUBLE dépendra de l'association syndicale libre (ASL) dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA ».

Lest statuts de ladite association dont une copie est annexée aux présentes, ont été établis aux termes de l'acte reçu le 10 décembre 2019 par le notaire soussigné, contenant la division en volumes et le cahier des charges.

Il est ici rappelé que l'association a pour objet :

- *l'acquisition, la garde, la gestion et l'entretien du ou des volumes et équipements communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment des voies de desserte des lots, l'ensemble des cheminements piétons et venelles, des jardins et des espaces verts avec leurs plantations (arbres et arbustes) et le réseau d'arrosage, le local transformateur donnant sur le boulevard Saint Roch, le local opérateur situé dans le volume 1 au niveau R-1, l'ensemble des canalisations et réseaux communs à tous les lots, l'éclairage public, des ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement de l'ensemble immobilier, leur cession partielle ou totale, à la commune ou à toute autre collectivité publique ;*

- *de recevoir la propriété à titre gratuit du lot de volume numéro DIX (10) ;*
- *la gestion, la police, l'entretien, l'amélioration, la réfection, la réparation et éventuellement le déplacement des locaux, équipements, aménagements, installations, ouvrages et réseaux, sans que cette liste soit limitative, communs ou à usage commun de tout ou partie des volumes composant l'ensemble immobilier, que ceux-ci soient ou non la propriété de l'association ;*
- *assurer tous les services d'intérêt collectif,*
- *l'établissement de tous règlements intérieurs fixant les conditions d'utilisation et de fonctionnement des biens et équipements appartenant à l'association, ainsi que des circulations grevées de servitudes ;*
- *le contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou à l'autre des volumes et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ; le contrôle du respect des règles édictées dans le cahier des charges, des dispositions des règlements et conventions ; et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ;*
- *la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association, ainsi que le recouvrement de toute somme due à l'association et le paiement des dépenses de l'association ;*
- *la gestion des servitudes générales et particulières établies aux termes de l'état descriptif de division en volume et du cahier des charges, ci-avant, et de celles qui seraient éventuellement créées dans l'avenir, ainsi que le contrôle de leur respect et de la répartition des charges correspondantes entre les propriétaires concernés ;*
- *la gestion, à savoir notamment la répartition et le recouvrement des dépenses afférentes aux ascenseurs à l'usage de plusieurs volumes ;*
- *la création de tous éléments d'équipement nouveaux qui se révéleraient nécessaires aux membres de l'association ;*
- *l'acquisition le cas échéant de biens d'intérêt collectif et de tous droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet , ainsi que la constitution de toutes servitudes nécessaires à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements collectifs s'il en est créé,*
- *conclusion, exécution et coordination avec toutes entreprises des traités et marchés relatifs aux équipements d'intérêt collectif, ainsi que ceux relatifs à la fourniture normale et régulière des services d'intérêt collectif ; de façon générale, conclusion de tous contrats et conventions relatifs à son objet,*
- *conclusion de toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à l'objet de l'Association, notamment la conclusion de tous emprunts et la perception de toutes subventions,*
- *Recrutement du personnel nécessaire à son bon fonctionnement,*
- *Souscription d'assurances, perception de toutes indemnités d'assurances et répartition entre ses membres en ce qui concerne les équipements communs,*
- *Règlement de toutes les difficultés relatives aux équipements et services d'intérêt collectif; exercice de toute action judiciaire relative à son objet,*
- *les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des propriétaires, et ce en vue d'une meilleure utilisation des espaces et équipements communs à tout ou partie des propriétaires de l'ensemble immobilier ; l'association assumera toutes les dépenses en conséquence de ce qui précède ;*

- *les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt exclusif d'un propriétaire et à ses seuls frais.*
- *En outre, l'association peut agir en justice, acquérir, vendre ou échanger, transiger, emprunter et hypothéquer pour l'exercice de son objet social.*

Etant précisé que l'Association réalisera son objet ci-dessus défini qu'elle ait ou non la propriété des biens dont elle a la charge.

Tout acquéreur d'un lot de copropriété devra respecter l'ensemble des charges et obligations qui lui sera imposé en sa qualité de membre de plein droit de l'ASL constituée sur l'Ensemble Immobilier.

Il est ici rappelé que l'**ACQUEREUR** sera membre de plein droit de ladite ASL.

CHAPITRE II – DIVISION DE L'IMMEUBLE – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L'**IMMEUBLE** sera divisé en DEUX CENT HUIT (208) lots numérotés de 1001 à 1208 inclus.

DESIGNATION DES LOTS

Lot numéro mille un (1001) :

Un emplacement de parking n°01 situé au 2ème sous-sol, figurant sous teinte rose au plan du sous-sol -2

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux (1002) :

Un emplacement de parking n°2 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trois (1003) :

Un emplacement de parking n°03 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre (1004) :

Un emplacement de parking n°04 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinq (1005) :

Un emplacement de parking n°05 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille six (1006) :

Un emplacement de parking n°06 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille sept (1007) :

Un emplacement de parking n°07 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille huit (1008) :

Un emplacement de parking n°08 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante /dix millièmes (40 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille neuf (1009) :

Un emplacement de parking n°09 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille dix (1010) :

Un emplacement de parking n°10 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille onze (1011) :

Un emplacement de parking n°11 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille douze (1012) :

Un emplacement de parking n°12 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille treize (1013) :

Un emplacement de parking n°13 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatorze (1014) :

Un emplacement de parking n°14 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quinze (1015) :

Un emplacement de parking PMR n°15 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-neuf /dix millièmes (59 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille seize (1016) :

Un emplacement de parking n°16 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille dix-sept (1017) :

Un emplacement de parking n°17 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-six /dix millièmes (56 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille dix-huit (1018) :

Un emplacement de parking n°18 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille dix-neuf (1019) :

Un emplacement de parking n°19 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt (1020) :

Un emplacement de parking n°20 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt et un (1021) :

Un emplacement de parking n°21 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-deux (1022) :

Un emplacement de parking n°22 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-trois (1023) :

Un emplacement de parking n°23 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-quatre (1024) :

Un emplacement de parking n°24 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-cinq (1025) :

Un emplacement de parking n°25 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-six (1026) :

Un emplacement de parking n°26 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-sept (1027) :

Un emplacement de parking n°27 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-huit (1028) :

Un emplacement de parking n°28 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante /dix millièmes (40 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille vingt-neuf (1029) :

Un emplacement de parking n°29 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente (1030) :

Un emplacement de parking n°30 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente et un (1031) :

Un emplacement de parking n°31 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-deux (1032) :

Un emplacement de parking n°32 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-trois (1033) :

Un emplacement de parking n°33 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-quatre (1034) :

Un emplacement de parking n°34 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-cinq (1035) :

Un emplacement de parking n°35 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-six (1036) :

Un emplacement de parking n°36 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les cinquante /dix millièmes (50 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-sept (1037) :

Un emplacement de parking n°37 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-huit (1038) :

Un emplacement de parking n°38 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille trente-neuf (1039) :

Un emplacement de parking n°39 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante (1040) :

Un emplacement de parking n°40 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les soixante-six /dix millièmes (66 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante et un (1041) :

Un emplacement de parking n°41 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-six /dix millièmes (56 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-deux (1042) :

Un emplacement de parking n°42 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-quatre /dix millièmes (54 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-trois (1043) :

Un emplacement de parking n°43 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les soixante et un /dix millièmes (61 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-quatre (1044) :

Un emplacement de parking n°44 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les soixante et un /dix millièmes (61 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-cinq (1045) :

Un emplacement de parking n°45 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-six (1046) :

Un emplacement de parking n°46 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-sept (1047) :

Un emplacement de parking n°47 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-huit (1048) :

Un emplacement de parking n°48 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quarante-neuf (1049) :

Un emplacement de parking n°49 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante (1050) :

Un emplacement de parking n°50 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante et un (1051) :

Un emplacement de parking n°51 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-deux (1052) :

Un emplacement de parking n°52 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-trois (1053) :

Un emplacement de parking n°53 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-quatre (1054) :

Un emplacement de parking n°54 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-cinq (1055) :

Un emplacement de parking n°55 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-six (1056) :

Un emplacement de parking n°56 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-six /dix millièmes (56 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-sept (1057) :

Un emplacement de parking n°57 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-huit (1058) :

Un emplacement de parking n°58 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cinquante-neuf (1059) :

Un emplacement de parking n°59 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les soixante-sept /dix millièmes (67 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante (1060) :

Un emplacement de parking n°60 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les soixante-six /dix millièmes (66 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante et un (1061) :

Un emplacement de parking n°61 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les soixante-cinq /dix millièmes (65 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-deux (1062) :

Un emplacement de parking n°62 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les soixante /dix millièmes (60 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-trois (1063) :

Un emplacement de parking n°63 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-quatre (1064) :

Un emplacement de parking n°64 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-cinq (1065) :

Un emplacement de parking n°01 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-six (1066) :

Un emplacement de parking n°02 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-sept (1067) :

Un emplacement de parking n°03 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-huit (1068) :

Un emplacement de parking n°04 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-neuf (1069) :

Un emplacement de parking n°05 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-dix (1070) :

Un emplacement de parking n°06 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante et onze (1071) :

Un emplacement de parking n°07 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les cinquante et un /dix millièmes (51 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-douze (1072) :

Un emplacement de parking n°08 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les cinquante et un /dix millièmes (51 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-treize (1073) :

Un emplacement de parking n°09 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-trois /dix millièmes (43 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-quatorze (1074) :

Un emplacement de parking n°10 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-quinze (1075) :

Un emplacement de parking n°11 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-seize (1076) :

Un emplacement de parking n°12 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-dix-sept (1077) :

Un emplacement de parking n°13 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-dix-huit (1078) :

Un emplacement de parking n°14 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille soixante-dix-neuf (1079) :

Un emplacement de parking n°15 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingts (1080) :

Un emplacement de parking n°16 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-un (1081) :

Un emplacement de parking n°17 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-deux (1082) :

Un emplacement de parking n°18 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-trois (1083) :

Un emplacement de parking n°19 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les soixante-sept /dix millièmes (67 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-quatre (1084) :

Un emplacement de parking n°20 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-cinq (1085) :

Un emplacement de parking n°21 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-six (1086) :

Un emplacement de parking n°22 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-sept (1087) :

Un emplacement de parking n°23 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-cinq /dix millièmes (55 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-huit (1088) :

Un emplacement de parking PMR n°24 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-huit /dix millièmes (58 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-neuf (1089) :

Un emplacement de parking n°25 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-deux /dix millièmes (52 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-dix (1090) :

Un emplacement de parking n°26 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-onze (1091) :

Un emplacement de parking n°27 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-cinq /dix millièmes (55 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-douze (1092) :

Un emplacement de parking n°28 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-treize (1093) :

Un emplacement de parking n°29 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-quatorze (1094) :

Un emplacement de parking n°30 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-trois /dix millièmes (43 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-quinze (1095) :

Un emplacement de parking n°31 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-trois /dix millièmes (43 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-seize (1096) :

Un emplacement de parking n°32 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-dix-sept (1097) :

Un emplacement de parking n°33 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-dix-huit (1098) :

Un emplacement de parking n°34 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille quatre-vingt-dix-neuf (1099) :

Un emplacement de parking n°35 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent (1100) :

Un emplacement de parking n°36 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent un (1101) :

Un emplacement de parking n°37 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent deux (1102) :

Un emplacement de parking n°38 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-sept /dix millièmes (57 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trois (1103) :

Un emplacement de parking n°39 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre (1104) :

Un emplacement de parking n°40 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinq (1105) :

Un emplacement de parking n°41 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent six (1106) :

Un emplacement de parking n°42 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent sept (1107) :

Un emplacement de parking n°43 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-huit /dix millièmes (58 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent huit (1108) :

Un emplacement de parking n°44 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-sept /dix millièmes (57 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent neuf (1109) :

Un emplacement de parking n°45 situé au 2ème sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -2.

Et les cinquante-neuf /dix millièmes (59 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent dix (1110) :

Un emplacement de parking n°01 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent onze (1111) :

Un emplacement de parking n°02 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent douze (1112) :

Un emplacement de parking n°03 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent treize (1113) :

Un emplacement de parking n°04 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatorze (1114) :

Un emplacement de parking n°05 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quinze (1115) :

Un emplacement de parking n°06 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent seize (1116) :

Un emplacement de parking n°07 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent dix-sept (1117) :

Un emplacement de parking n°08 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante /dix millièmes (40 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent dix-huit (1118) :

Un emplacement de parking n°09 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent dix-neuf (1119) :

Un emplacement de parking n°10 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt (1120) :

Un emplacement de parking n°11 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt et un (1121) :

Un emplacement de parking n°12 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-deux (1122) :

Un emplacement de parking n°13 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-trois (1123) :

Un emplacement de parking n°14 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-quatre (1124) :

Un emplacement de parking PMR n°15 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les cinquante-huit /dix millièmes (58 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-cinq (1125) :

Un emplacement de parking n°16 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-six (1126) :

Un emplacement de parking PMR n°17 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-sept (1127) :

Un emplacement de parking PMR n°18 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les cinquante-cinq /dix millièmes (55 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-huit (1128) :

Un emplacement de parking n°19 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les cinquante-cinq /dix millièmes (55 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent vingt-neuf (1129) :

Un emplacement de parking n°20 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente (1130) :

Un emplacement de parking n°21 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente et un (1131) :

Un emplacement de parking n°22 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-deux (1132) :

Un emplacement de parking n°23 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-trois (1133) :

Un emplacement de parking n°24 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-quatre (1134) :

Un emplacement de parking n°25 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-cinq (1135) :

Un emplacement de parking n°26 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-six (1136) :

Un emplacement de parking n°27 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-sept (1137) :

Un emplacement de parking n°28 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-huit (1138) :

Un emplacement de parking n°29 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent trente-neuf (1139) :

Un emplacement de parking n°30 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante (1140) :

Un emplacement de parking n°31 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante et un (1141) :

Un emplacement de parking n°32 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-deux (1142) :

Un emplacement de parking n°33 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-neuf /dix millièmes (49 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-trois (1143) :

Un emplacement de parking n°34 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les cinquante et un /dix millièmes (51 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-quatre (1144) :

Un emplacement de parking n°35 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-cinq (1145) :

Un emplacement de parking n°36 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-six (1146) :

Un emplacement de parking n°37 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-sept (1147) :

Un emplacement de parking n°38 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les soixante et un /dix millièmes (61 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-huit (1148) :

Un emplacement de parking n°39 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les soixante-deux /dix millièmes (62 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quarante-neuf (1149) :

Un emplacement de parking n°40 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante (1150) :

Un emplacement de parking n°41 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante et un (1151) :

Un emplacement de parking n°42 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-deux (1152) :

Un emplacement de parking n°43 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-trois (1153) :

Un emplacement de parking n°44 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-quatre (1154) :

Un emplacement de parking n°45 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-sept /dix millièmes (47 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-cinq (1155) :

Un emplacement de parking n°46 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-six (1156) :

Un emplacement de parking n°47 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-sept (1157) :

Un emplacement de parking n°48 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-huit (1158) :

Un emplacement de parking n°49 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent cinquante-neuf (1159) :

Un emplacement de parking n°50 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante (1160) :

Un emplacement de parking n°51 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante et un (1161) :

Un emplacement de parking n°52 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-deux (1162) :

Un emplacement de parking n°53 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-trois (1163) :

Un emplacement de parking n°54 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-quatre (1164) :

Un emplacement de parking n°01 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-cinq (1165) :

Un emplacement de parking n°02 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-six (1166) :

Un emplacement de parking n°03 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante /dix millièmes (40 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-sept (1167) :

Un emplacement de parking n°04 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-huit (1168) :

Un emplacement de parking n°05 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-neuf (1169) :

Un emplacement de parking n°06 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-dix (1170) :

Un emplacement de parking n°07 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les cinquante et un /dix millièmes (51 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante et onze (1171) :

Un emplacement de parking n°08 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les cinquante et un /dix millièmes (51 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-douze (1172) :

Un emplacement de parking n°09 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-trois /dix millièmes (43 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-treize (1173) :

Un emplacement de parking n°10 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-quatorze (1174) :

Un emplacement de parking n°11 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-quinze (1175) :

Un emplacement de parking n°12 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-seize (1176) :

Un emplacement de parking n°13 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-dix-sept (1177) :

Un emplacement de parking n°14 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-dix-huit (1178) :

Un emplacement de parking n°15 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent soixante-dix-neuf (1179) :

Un emplacement de parking n°16 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-quatre /dix millièmes (44 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingts (1180) :

Un emplacement de parking n°17 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les trente-huit /dix millièmes (38 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-un (1181) :

Un emplacement de parking n°18 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-deux (1182) :

Un emplacement de parking n°19 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les soixante-six /dix millièmes (66 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-trois (1183) :

Un emplacement de parking n°20 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-quatre (1184) :

Un emplacement de parking n°21 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-cinq (1185) :

Un emplacement de parking n°22 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-six (1186) :

Un emplacement de parking n°23 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-sept (1187) :

Un emplacement de parking PMR n°24 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les cinquante-huit /dix millièmes (58 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-huit (1188) :

Un emplacement de parking n°25 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les cinquante-deux /dix millièmes (52 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-neuf (1189) :

Un emplacement de parking PMR n°26 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les cinquante-sept /dix millièmes (57 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-dix (1190) :

Un emplacement de parking n°27 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les cinquante-deux /dix millièmes (52 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-onze (1191) :

Un emplacement de parking n°28 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-douze (1192) :

Un emplacement de parking n°29 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante et un /dix millièmes (41 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-treize (1193) :

Un emplacement de parking n°30 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les quarante-trois /dix millièmes (43 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-quatorze (1194) :

Un emplacement de parking n°31 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-trois /dix millièmes (43 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-quinze (1195) :

Un emplacement de parking n°32 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les quarante-cinq /dix millièmes (45 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-seize (1196) :

Un emplacement de parking n°33 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-dix-sept (1197) :

Un emplacement de parking n°34 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les cinquante-deux /dix millièmes (52 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-dix-huit (1198) :

Un emplacement de parking n°35 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille cent quatre-vingt-dix-neuf (1199) :

Un emplacement de parking PMR n°36 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cents (1200) :

Un emplacement de parking n°37 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent un (1201) :

Un emplacement de parking n°38 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les soixante-dix /dix millièmes (70 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent deux (1202) :

Un emplacement de parking n°39 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent trois (1203) :

Un emplacement de parking n°40 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les quarante-six /dix millièmes (46 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent quatre (1204) :

Un emplacement de parking n°41 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent cinq (1205) :

Un emplacement de parking PMR n°42 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte bleue au plan sous-sol -1

Et les cinquante-trois /dix millièmes (53 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent six (1206) :

Un emplacement de parking n°43 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte orange au plan sous-sol -1

Et les cinquante-huit /dix millièmes (58 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent sept (1207) :

Un emplacement de parking n°44 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte verte au plan sous-sol -1

Et les cinquante-cinq /dix millièmes (55 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro mille deux cent huit (1208) :

Un emplacement de parking n°45 situé au 1er sous-sol et figurant sous teinte rose au plan sous-sol -1

Et les soixante /dix millièmes (60 /10000 èmes) des parties communes générales.

RESUME DE L'ETAT DESCRIPTIF

L'état descriptif de division qui précède est résumé dans un tableau récapitulatif annexé aux présentes et établi conformément à l'article 71 du Décret numéro 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret numéro 59- 90 du 7 janvier 1959, pris pour l'application du décret numéro 55-22 du 4 Janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ci-après.

EFFET RELATIF

Le terrain constituant l'assiette foncière de l'ensemble immobilier complexe dont dépend le volume numéro un (1) appartient au Requérant par suite de savoir :

Acquisition suivant acte reçu par Maître LIONS notaire à NICE le 13 décembre 2018, publié au service de la publicité foncière de NICE 1 le 28 décembre 2018, volume 2018P, numéro 11528.

Acquisition suivant acte reçu par Maître LIONS notaire à NICE le 13 décembre 2018, publié au service de la publicité foncière de NICE 1 le 7 février 2019, volume 2019P, numéro 1286.

CHAPITRE III - DISTINCTION ENTRE "PARTIES COMMUNES" ET "PARTIES PRIVATIVES"**SECTION I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES**

Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division qui précède.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tout règlement de copropriété doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Les parties communes comprennent notamment :

- La totalité de l'emprise du lot de VOLUME numéro UN (1)
- Tous les droits immobiliers ou mobiliers, divis ou indivis portant sur tous locaux, équipements et installations nécessaires à l'immeuble, même s'ils se trouvent dans d'autres fonds que celui, objet des présentes,
- Les fondations, les murs de la construction compris dans le volume 1 ainsi que la dalle des plafonds,
- les conduits de fumée, coffres et gaines, les têtes de cheminées, les tuyaux d'aération, s'il en existe
- les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, s'il en existe
- les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau s'il y a lieu,
- les rampes d'accès, les voies de circulation du 1^{er} et 2^{ème} sous-sols, poste de lavage s'il en existe et tous autres dégagements des parkings, les éléments d'équipements propres aux stationnements, les revêtements,
- coffres, bacs à sable, extincteurs, cuves hydrocarbure,

- les portes basculantes d'accès et de sortie des véhicules aux parkings, automatique et/ou radiocommandée le cas échéant, et le système de sécurité,
- les emplacements deux roues,
- les locaux pour bicyclettes.
- les transformateurs,
- les portes d'accès aux parkings et leurs systèmes de sécurité,
- les sas et couloirs d'accès, les escaliers, cages et paliers.
- les descentes, couloirs et dégagements, les locaux des machines, des ascenseurs, et des compteurs, le local poubelle, et autres locaux communs.
- et en général, tous les accessoires des parties communes ci-dessus définies, leurs appareillages, objets mobiliers, portes, équipement, outillages, installations d'éclairage et fournitures consécutives.

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.

S'il y avait doute sur le caractère privatif ou commun de telle ou telle partie de l'immeuble, ou de tel ou tel équipement sa qualification serait opérée en appliquant les critères posés par le présent article opposé à la définition des parties privatives telle qu'énoncée ci-après.

Sont également accessoires aux parties communes les droits immobiliers ci-après :

Tout élément incorporé dans les parties communes.

Les droits de construire afférents aux parties communes du VOLUME numéro UN (1).

Le droit d'affichage sur les parties communes.

Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

SECTION II - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

1) Définition des parties privatives

Les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local ou espace privatif et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant.

2) Désignation des parties privatives

Les "parties privatives" sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à-dire, les locaux ou espace compris dans son lot avec tous leurs accessoires,

Elles comprennent donc, s'agissant d'emplacements de stationnement, exclusivement la surface au sol réservée à cet usage et délimitée en peinture, à l'exclusion des revêtements des sols, murs et plafonds définis comme étant des parties communes.

La présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative.

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, lequel en assurera l'entretien et la réparation à ses frais exclusifs.

SECTION III - METHODE DE DETERMINATION DES QUOTES-PARTS DE PARTIES COMMUNES

Conformément aux prescriptions de l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, les quotes-parts attribuées aux lots désignés dans l'état descriptif de division ont été déterminées en fonction des éléments suivants :

A - LES QUOTE-PARTS DES PARTIES COMMUNES

La répartition de la quote-part des parties communes a été calculée conformément à l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Pour ce faire, Il est calculé pour chaque lot de copropriété une surface pondérée tenant compte de la consistance.

Le coefficient de consistance est le suivant :
Parking = 0,40

B - LES CHARGES DE COPROPRIETE

Les charges de copropriété sont calculées conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 soit en fonction de l'utilité des services collectifs et des éléments d'équipements communs afférents à chaque lot.

Calcul des charges communes :
La méthode de calcul est celle utilisée pour le calcul des quotes-parts des parties communes.

DEUXIEME PARTIE DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES

SECTION I - GENERALITES

Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité.

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse être la durée.

La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être engagée en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens.

SECTION II - USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user raisonnablement des parties de l'**IMMEUBLE** dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'**IMMEUBLE**, telle qu'elle est déterminée par le présent règlement.

De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'**IMMEUBLE**, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants.

Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution des travaux régulièrement et décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de l'article 25 et de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératifs de sécurité ou de conservation des biens.

2°/ - DESTINATION - OCCUPATION

L'ensemble immobilier est destiné à l'**usage exclusif de parkings de véhicules automobiles et de deux roues**.

Les emplacements de stationnement et parkings sont destinés exclusivement au remisage des voitures et aux deux roues et il est interdit d'y remiser des caravanes ou véhicules similaires, des véhicules GPL non munis de soupapes de sécurité, ainsi que tous matériaux ou marchandises. Leur transformation en entrepôt ou en atelier de réparation est interdite.

Des appareils extincteurs et bacs à sable facilement accessibles ont été placés dans les parties communes suivant la réglementation en vigueur leur entretien régulier et leur remplacement se feront aux frais des copropriétaires.

De manière générale, il ne pourra être introduit et conservé dans les parties privatives des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d'hydrocarbures et de tous produit ou matière volatiles ou inflammables.

En outre, tout travail de réparation, de lavage, de vidange ou encore graissage ou autres est strictement Interdit.

L'emploi des avertisseurs n'est autorisé que pour l'entrée et la sortie des voitures et seulement en cas de danger. Il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les besoins des départs et des arrivées.

Il est interdit de percer à quelque endroit que se soit les parois des parkings.

Les copropriétaires pourront souffrir de l'éventuelle humidité du sous-sol, dès lors qu'elle n'aura pas pour origine un vice de construction,

3°/ - HARMONIE – ASPECT

Les emplacements de parkings, bien que constituant des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture et leurs matériaux, être modifiés tant dans la couleur de la peinture des revêtements de quelque nature que ce soit que dans la nature des matériaux. Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires.

4°/ - REPARATIONS ET ENTRETIEN - ACCES DES OUVRIERS.

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations ou des travaux d'entretien qui deviendraient nécessaires aux 'parties communes' quelle qu'en soit la durée, et si besoin est, livrer accès aux architectes, syndic, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.

5°/ - MODIFICATIONS

Toute modification quelconque des emplacements de stationnement est interdite.

Toute demande de fermeture devra obtenir l'accord du bureau de contrôle et la conformité à la réglementation incendie. Le copropriétaire devra également obtenir l'accord exprès de ses voisins mitoyens. Les fermetures devront être identiques sur l'ensemble de la copropriété (couleur, aspect, matériaux ..) et devront être validés par le syndic.

Aux fins de précision, sont ici rappelées les dispositions des articles 25, 25-1 et 26 intéressant la présente rubrique :

Article 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

h) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

Article 25-1

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.

Article 26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

6°/ - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT – TEMPERATION

Aucun système de chauffage ou de rafraichissement d'air ne pourra être installé avec prise à l'extérieur.

7°/ - VEHICULES ELECTRIQUES

Dans le cas de la mise en place d'une borne de recharge individuelle pour véhicule électrique, le syndic de copropriété proposera un système de comptage individuel des consommations qui devra être uniforme au sein de la copropriété. L'installation choisie devra être validée par un bureau de contrôle des techniques du bâtiment choisi par le syndic de copropriété et Installé aux frais du copropriétaire.

8°/ - LOCATIONS

Les copropriétaires pourront louer leur lot comme bon leur semblera à la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu'ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie ci-dessus.

Les baux et engagements de location devront imposer aux locataires l'obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement.

Les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l'exécution de cette obligation.

Lorsqu'un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les quinze jours de l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée.

9°/ - SURCHARGE DES PLANCHERS

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers fixée à 500 kg-newton par mètre carré (500 KN/m²) tout en se conformant aux règles de construction pour une telle utilisation, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds.

10°/ - BRUITS

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service.

En conséquence, ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit anormal, ni aucun travail, de quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations ou autrement.

Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu'ils soient, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des locaux privés, sont formellement interdits.

11°/ - RESPONSABILITE

Les copropriétaires devront veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité de l'**IMMEUBLE**.

Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ou celles des personnes dont il doit répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable.

12°/ - ANIMAUX

Il ne pourra être possédé, même momentanément, aucun animal malfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou bruyant. Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux dits de « compagnie » sont tolérées, à condition qu'ils soient, à l'extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit respectée.

13°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

A/ - Les copropriétaires devront souffrir l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipements communs, même ceux qui desserviraient à ce titre exclusivement un autre local privé, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.

B/ - En tout temps, l'accès aux lots privés pour vérification d'état pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, ou découvrir l'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.

Indépendamment des dispositions du 5°/- ci-dessus, il en sera de même chaque fois qu'il sera exécuté des travaux dans un local privé, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité de l'**IMMEUBLE** ou aux droits des autres copropriétaires.

C/ - Tout copropriétaire possédant un lot privé dans lequel se trouvent des éléments tels que gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements

SECTION III - USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes.

Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de la Section I du présent chapitre.

Chacun des co-propriétaires devra respecter les réglementations intérieures qui pourraient être édictées pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun.

2°/ - ENCOMBREMENT

a) Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres.

b) En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant, par lettre recommandée, qu'il a procédé au déplacement de l'objet.

c) Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de l'**IMMEUBLE**.

d) Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet.

e) L'arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié.

3°/ - ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE

La conception et l'harmonie générale de l'**IMMEUBLE** devront être respectées sous le contrôle du syndic.

4°/ - SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles.

Si la suppression d'un élément d'équipement commun est liée à des impératifs d'hygiène, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Si la suppression d'un élément d'équipement commun est due à sa non-utilisation ou au coût trop onéreux de son remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l'article 26 de ladite loi.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES

1°/ - De façon générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront grever l'**IMMEUBLE**, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou légale, civile ou administrative.

2°/ - Les copropriétaires et occupants de l'**IMMEUBLE** devront observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville, de police, de voirie et en outre, d'une façon générale, tous les usages d'une maison bien tenue.

3°/ - En cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses parties privatives, tout au moins celles visibles de l'extérieur, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE**, le syndic, après décision de l'assemblée des copropriétaires, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois.

CHAPITRE V - CHARGES DE L'IMMEUBLE

SECTION I - CHARGES

1°/ - DEFINITION

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

Sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat.

Sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.

Sous réserve de stipulations particulières, les charges comprennent toutes les dépenses afférentes, directement ou indirectement, aux parties communes et notamment, sans que cette énonciation soit limitative :

I. - a) Les frais de réparations de toute nature, grosses ou mineures à faire aux canalisations d'eau, d'électricité et à celles d'écoulement mais seulement pour la partie de ces canalisations commune à tous les copropriétaires.

b) Tous les frais d'entretien et de réparation de gros oeuvre et de second oeuvre, y compris les frais de reconstruction des parties communes telles que définies ci-dessus.

c) Les frais d'éclairage et d'alimentation en eau des parties communes.

d) Les dépenses de ravalement intérieur des cages d'escaliers et leurs paliers. Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

e) Les dépenses d'entretien et de réfection des plafonds, sols et murs.

f) Les frais d'entretien, de réfection ou de remplacement des rampes d'accès ou de sortie de véhicules, portes d'entrée ou de sortie commune, systèmes de verrouillage électrique ou électronique, système de sécurité, des voies de circulations.

g) Les frais d'entretien, de réparation ou même de remplacement des cages d'ascenseur, ainsi que leur cabine, agrès, les machineries y afférentes et les locaux qui les abritent. Les frais de fonctionnement des ascenseurs : notamment la consommation d'électricité, la révision périodique, la location de compteur. Le coût du contrôle technique périodique, de la mise en conformité, de la mise en place d'un dispositif de sécurité.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des charges communes.

II. - a) Les frais et dépenses d'administration et de gestion commune.

- Rémunération du syndic, honoraires de l'architecte de la copropriété, frais de fonctionnement du syndicat des copropriétaires,

- Salaires de tous préposés à l'entretien des parties communes et des éléments à usage commun,

- Ainsi que les charges sociales et fiscales et les prestations avec leurs accessoires et avantages en nature y afférents.

b) Les dépenses afférentes à tous objets mobiliers et fournitures en conséquence : matériel, ustensiles, meubles meublants, approvisionnements, électricité, eau, gaz, produits d'entretien et de nettoyage, frais d'enlèvement des boues, des neiges, contribution à tout contrat d'entretien passé avec toutes entreprises spécialisées, relatifs à ces mêmes parties communes.

c) Les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature, contractées par le syndic en application et dans les conditions de la Quatrième Partie ci-après.

d) Les charges attachées à l'association syndicale libre.

e) La quote-part des charges de l'ascenseurs n°5 incombant au volume UN (1) ainsi qu'il résulte des statuts de l'association syndicale.

f) Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme et dénomination que ce soit, auxquels serait assujetti l'**IMMEUBLE**.

2°/ - REPARTITION

Les charges communes ci-dessus définies seront réparties entre tous les copropriétaires de l'**IMMEUBLE** au prorata de leur quote-part dans les parties communes.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la valeur relative de chaque lot à prendre en considération pour le calcul de la participation aux charges communes résulte de trois facteurs cumulatifs : la consistance, la superficie et la situation du lot. Les copropriétaires sont tenus de participer à une deuxième catégorie de charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement présentent à l'égard de chaque lot, à titre d'exemples : les boîtes aux lettres, les interphones, les antennes collectives.

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. En outre, les copropriétaires ont la faculté de décider d'une nouvelle répartition des charges sans pour autant modifier la répartition des millièmes de la copropriété.

SECTION II - REGLEMENT - PROVISIONS - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIE

I. - Le syndic peut exiger le versement :

1°/ - De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder un sixième du montant du budget prévisionnel.

2°/ - Des provisions égales au quart du budget voté pour l'exercice considéré. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

3°/ - Des provisions pour des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, notamment afférentes aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, aux travaux portant sur les éléments d'équipements communs, le tout à l'exclusion de ceux de maintenance.

4°/ - Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale.

5°/ - Des avances constituées par des provisions spéciales prévues à l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndic produira annuellement la justification de ses dépenses pour l'exercice écoulé dans les conditions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

II. - 1°/ - La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Les versements en application des dispositions ci-dessus devront être effectués dans le mois de la demande qui en sera faite par le syndic.

Passé ce délai, les retardataires devront payer l'intérêt légal dans les conditions de l'article 36 du 17 mars 1967.

Les autres copropriétaires devront faire l'avance nécessaire pour suppléer aux conséquences de la défaillance d'un ou plusieurs.

2°/ - Le paiement de la part contributive due par l'un des copropriétaires, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif sera poursuivi par toutes les voies de droit et assuré par toutes mesures conservatoires prévues par la Loi. Il en sera de même du paiement des pénalités de retard ci-dessus stipulées.

Pour la mise en œuvre de ces garanties, la mise en demeure aura lieu par acte extrajudiciaire, et sera considérée comme restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours.

3°/ - Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel de ses héritiers ou ayants droit.

CHAPITRE VI - OPERATIONS DIVERSES : MUTATIONS DE PROPRIETE - INDIVISION - HYPOTHEQUES - LOCATION - MODIFICATIONS DE LOTS

Chaque copropriétaire pourra disposer de ses droits et les utiliser selon les divers modes juridiques de contrats et obligations, sous les conditions ci-après exposées et dans le respect des dispositions des articles 4 à 6 du décret du 17 mars 1967, relativement notamment aux mentions à porter dans les actes et aux notifications à faire au syndic.

SECTION I - MUTATIONS DE PROPRIETE

Le syndic, avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert d'un lot, adresse sur sa demande au notaire chargé de recevoir l'acte, un état daté comportant trois parties.

1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel.
- b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
- c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs.
- d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965.
- e) Des avances exigibles.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des avances mentionnées à l'article 45-1.
- b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la échéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative.

b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel.

c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

Si cette mutation est une vente, le notaire libère le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.

1°/ - OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX COPROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires du fait de leur publication au fichier immobilier.

A défaut de publication au fichier immobilier, l'opposabilité aux acquéreurs ou titulaires de droits réels sur un lot est soumise aux conditions de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 17 mars 1967.

2°/ - MUTATION ENTRE VIFS

I. - En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, notification de transfert doit être donnée au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin que le nouveau copropriétaire soit tenu vis à vis du syndicat du paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire restera tenu vis à vis du syndicat du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées au syndicat à titre d'avances ou de provisions, sauf dans le fond de roulement.

L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à l'égard des tiers, au nom des copropriétaires, et payables à terme.

Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié sont ci-après littéralement rapportés :

« Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

« 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

« 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

« Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. »

II. - En cas de mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du notaire dans les quinze jours de la vente. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par le vendeur. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra éléction de domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance de la situation de l'**IMMEUBLE**. Etant ici précisé que les effets de l'opposition sont limités au montant des sommes restant dues au syndicat par le vendeur.

Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat.

Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

L'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 est ci-après littéralement rapporté :

"II.- Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur."

3°/ - MUTATION PAR DECES

I. - En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession sauf dans les cas où le notaire est dans l'impossibilité d'établir exactement la dévolution successorale..

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet événement dans les conditions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

II. - En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.

III. - Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndic, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

En toute hypothèse, le ou les nouveaux copropriétaires sont tenus de notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret sus visé, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à l'**IMMEUBLE**, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64 de ce décret.

SECTION II - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE

I. - Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.

II. - En cas de démembrement de la propriété d'un lot, il y aura solidarité entre le nu-propiétaire et l'usufruitier quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.

Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou un mandataire commun, qui, à défaut d'accord sera désigné comme il est dit ci-dessus au I. de la présente section.

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu-propiétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965.

SECTION III - MODIFICATION DES LOTS

La division, la réunion, la subdivision, la modification de la composition, l'échange ou la cession d'éléments détachés, l'aliénation d'une ou plusieurs fractions d'un lot, sont strictement interdites.

SECTION IV - HYPOTHEQUE

Le copropriétaire hypothéquant son ou ses lots hypothéquera en même temps ses droits sur les parties communes.

SECTION V - LOCATION

Le copropriétaire louant son lot devra porter à la connaissance de son locataire le présent règlement. Le locataire devra prendre l'engagement dans le contrat de bail de respecter les dispositions dudit règlement.

Le copropriétaire devra avertir le syndic de la location et restera solidairement responsable des dégâts ou désagréments pouvant avoir été occasionnés par son locataire.

SECTION VI - ACTION EN JUSTICE

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la Loi du 10 juillet 1965, doit veiller à ce que le syndic en soit informé dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 17 mars 1967.

TROISIEME PARTIE ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE VII - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

SECTION I - GENERALITES

1°/ - La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Les différents copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés dans ce syndicat.

Le syndicat a pour objet la conservation de l'**IMMEUBLE** et l'administration des parties communes.

En ce qui concerne l'établissement du budget prévisionnel et l'établissement des comptes par le syndicat des copropriétaires, il est renvoyé aux dispositions des articles 14-1 à 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 43, 44 et 45 du décret du 17 mars 1967.

Il a qualité pour agir en justice, pour acquérir ou aliéner, le tout en application du présent règlement de copropriété et conformément aux dispositions de la loi.

Il est dénommé Syndicat des copropriétaires de l'immeuble **PARKING EDEN ROCH PLAZA**.

Le syndicat pourra revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment par l'article 17-1 de ladite loi. Dans l'hypothèse de la constitution d'un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical.

L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidé(e) à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.

Quelle que soit la forme revêtue par le syndicat, ses décisions sont prises en assemblées générales des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic.

Il a son siège à l'**IMMEUBLE**.

2°/ - Le syndicat prend naissance dès que les locaux composant l'**IMMEUBLE** appartiennent à deux copropriétaires différents au moins.

Il prend fin si la totalité de l'**IMMEUBLE** vient à appartenir à une seule personne.

3°/ - Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic dans les conditions ci-après exposées.

4°/ - Le syndicat est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

SECTION II - ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES

1°/ - DROIT DE VOTE

Le syndicat est réuni et organisé en assemblées composées par les copropriétaires dûment convoqués, y participant en personne ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts dans les parties communes.

Toutefois lorsque la question débattue concerne les dépenses relatives aux parties de l'**IMMEUBLE** et aux éléments d'équipement faisant l'objet de charges spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui incombent les charges peuvent délibérer et voter proportionnellement à leur participation auxdites dépenses.

Ces décisions particulières sont prises dans les conditions de majorité visées au présent règlement.

Les majorités de voix exigées pour le vote des décisions des assemblées et le nombre de voix prévu sont calculés en tenant compte, s'il y a lieu, de la réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

Etant observé que l'article 24 de ladite loi dispose que ce sont les voix exprimées qui sont utilisées dans le calcul de la majorité des présents ou représentés. En conséquence, les abstentions ne sont plus prises en compte dans le calcul de la majorité.

2°/ - CONVOCATION DES ASSEMBLEES

I. - Les copropriétaires se réuniront en Assemblée Générale au plus tard six mois après la date à laquelle le quart des lots composant l'**IMMEUBLE** se trouvera appartenir à des copropriétaires différents, et de toute façon dans l'année de la création du syndicat.

Par la suite, les copropriétaires se réuniront en assemblée sur convocation du syndic.

II. - Le syndic convoquera l'assemblée des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois l'an dans les six mois après l'arrêté du dernier exercice comptable.

III. - En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois que la demande lui en sera faite soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires, le tout dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967.

Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite dans les conditions de l'article 8 du décret sus visé.

IV. - Les convocations aux assemblées seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la réunion, conformément aux dispositions des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967 :

- soit par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressées à leur domicile réel ou élu, le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;

- soit par lettres recommandées électroniques, lorsque le copropriétaire a donné son accord et son adresse électronique, dans les conditions définies à l'article 1127-5 du Code Civil. Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de l'envoi au destinataire par le tiers chargé de son acheminement. Si le destinataire a demandé la distribution de la lettre recommandée électronique sur papier, les délais courent à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile.

Ces convocations indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et l'ordre du jour qui précisera chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

L'assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation.

Les documents et renseignements visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 seront, s'il y a lieu, notifiés en même temps que l'ordre du jour.

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée Générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété doivent être tenues à disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces notifications devront, à peine d'irrecevabilité, respecter le formalisme édicté par les alinéas deuxième et troisième de l'article 10 du décret du 17 mars 1967. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à des associés d'une société propriétaire de ces lots dans les conditions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, la société sera membre du syndicat mais les convocations seront faites aux associés dans les conditions des articles 12 et 18 de ce décret.

V. - En cas de mutation de propriété, tant que le syndic n'en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu'il est prévu au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement, les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic.

Lorsqu'un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes, ou encore avoir fait l'objet d'un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux Assemblées Générales.

En cas d'indivision d'un lot, faute par les indivisaires de procéder à cette désignation, les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic.

En cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, toutes les convocations seront valablement adressées à l'usufruitier.

En cas de mission de gérer à effet posthume, toutes les convocations seront valablement faites au mandataire qui a reçu cette mission.

3°/ - TENUE DES ASSEMBLEES

I. - Au début de chaque réunion, l'assemblée élira son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote.

Le syndic ou son représentant assurera le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée.

En aucun cas, le syndic, son conjoint ou son partenaire pacsé et ses préposés ne pourront présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.

Le président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion.

Il sera tenu une feuille de présence qui indiquera les nom et domicile de chacun des membres de l'assemblée et, le cas échéant de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont ils disposent, compte tenu des termes de la Loi du 10 juillet 1965, et du présent règlement.

Cette feuille sera émargée par chacun des membres de l'assemblée ou par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par le président de l'assemblée et conservée par le syndic ainsi que les pouvoirs avec l'original du procès-verbal de séance ; elle devra être communiquée à tout copropriétaire le requérant.

II. - Les copropriétaires pourront se faire représenter par un mandataire de leur choix, qui pourra être habilité par un simple écrit. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit dans le mandat.

Chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote, toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

Le syndic, son conjoint, concubin ou partenaire pacsé et leurs ascendants ou descendants, ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. Les mêmes exceptions sont applicables aux préposés du syndic.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses et elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.

Les représentants légaux des mineurs ou majeurs protégés participeront aux assemblées en leurs lieu et place.

En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de représentation ci-dessus exposées au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement s'appliqueront. Il est à préciser que chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot pourront recevoir personnellement des délégations de vote dans les conditions prévues à l'article 22 sus-visé.

III. - Les délibérations de chaque assemblée, seront constatées par un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire, rédigé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il mentionnera les réserves éventuellement formulées.

Les procès-verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés par le syndic.

4°/ - DECISIONS

Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.

L'assemblée peut, en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

A - Décisions Ordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, statueront sur toutes les questions relatives à l'application du présent règlement de copropriété, sur les points que celui-ci n'aurait pas prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs, de la façon la plus générale qu'il soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquels il n'est pas prévu de dispositions particulières par la loi ou le présent règlement.

II. - Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée.

B - Décisions prises dans des conditions particulières de majorité

I. - Les copropriétaires, par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 ou celles de l'article 25-1, statueront sur les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE**, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

h) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

II. - Les décisions précédentes ne pourront être valablement votées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les copropriétaires présents ou non à l'assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi de 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Il est précisé que les dispositions de l'article 25-1 ne s'appliquent pas aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.

C - Décisions Extraordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions extraordinaires, pourront :

a) Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi que des actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe B ci-dessus.

b) Compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

II. - Les décisions précédentes seront prises à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux/tiers des voix de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. (Article 26-3).

5°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

Les différentes règles de quorum et de majorité définies ci-dessus s'appliqueront également aux décisions qui seront prises, par les différentes catégories de propriétaires soumis à des charges communes spéciales lorsqu'elles auront trait aux parties communes spéciales s'y rapportant sauf ce qui a été dit plus haut pour le cas de réunion en une seule main de tous les lots concernés par l'une ou l'autre des catégories de charges spéciales définies.

I. - Le syndicat ne pourra pas, à quelque majorité que ce soit, et si ce n'est à l'unanimité, décider :

La modification des droits des copropriétaires dans les parties privatives et communes et des voies y attachées, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes de dispositions.

L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'**IMMEUBLE**.

D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.

II. - Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés aux assemblées.

Elles seront notifiées aux opposants ou aux défaillants conformément aux dispositions des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967.

La notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Elle devra mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et indiquer les absents non représentés.

6°/ - EMPRUNTS COLLECTIFS

Les dispositions des articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire, à l'unanimité, un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.

Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :

1° à son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

2° au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier.

Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords.

CHAPITRE VIII - SYNDIC

SECTION I - GENERALITES

Le syndic sera le représentant du Syndicat dans les actes civils et en justice, il assurera l'exécution des décisions des assemblées des copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété.

Il administrera l'**IMMEUBLE** et pourvoira à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Il représentera de plein droit la copropriété lors des assemblées générales de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA qu'il sera dit ci-après, sans qu'il soit besoin de justifier d'un pouvoir spécial à cet effet.

Il procédera pour le compte du syndicat à l'engagement et au paiement des dépenses communes.

Le tout en application du présent règlement, de la Loi du 10 juillet 1965 et dans les conditions et selon les modalités prévues à la section IV du décret du 17 mars 1967.

SECTION II - DESIGNATION

I. - Le syndic sera nommé et, le cas échéant, révoqué soit par l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit par le conseil syndical dans le cas de création d'un syndicat coopératif tel que prévu par les articles 14 et 17-1 de la Loi du 10 juillet 1965, 40 et suivants du décret du 17 mars 1967.

L'Assemblée Générale déterminera la durée de ses fonctions sans que celles-ci puissent être supérieures à trois ans sous réserve, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967.

Les fonctions du syndic sont renouvelables.

Les fonctions du syndic peuvent être assurées par toute personne, physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétaires ou le conseil syndical de son intention trois mois au moins à l'avance.

Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un motif légitime lui ouvrira un droit à indemnisation.

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I ci-dessus, la société requérante ou le requérant personne physique le plus âgé aux présentes exercera à titre provisoire les fonctions de syndic, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le syndic provisoire aura droit à une rémunération annuelle fixée, à défaut d'autre précision, selon le tarif légal ou celui établi par les organismes professionnels.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, il devra convoquer les copropriétaires en assemblée générale selon les formes et délais légaux à l'effet de nommer un syndic en son remplacement, et ce avec une mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic.

Sur première convocation, la désignation du syndic est soumise à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires telle que prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur deuxième convocation, si la première assemblée n'a pu procéder à la nomination du syndic lors de la première convocation, la nomination s'effectue à la majorité des voix des copropriétaires présentes et représentés telle que prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

III. - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée, le syndic pourra être désigné par décision de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967. L'ordonnance désignant le syndic fixera la durée de sa mission, durée prorogeable le cas échéant.

En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.

IV - Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, ses dates calendaires de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

V. - Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic. Toutefois l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après une mise en concurrence obligatoire peut décider à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question doit être inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée.

SECTION III - POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION - HONORAIRES

Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de l'**IMMEUBLE**.

Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci-après :

1°/ - ENTRETIEN ET TRAVAUX

I. - Le syndic pourvoira à l'entretien normal des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires. A cet effet, dès la mise en copropriété, le syndic pourra exiger le versement d'une provision à répartir entre les copropriétaires, et ce afin de faire face aux dépenses de maintenance, fonctionnement et administration des parties communes et équipements communs.

II. - Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire.

Il en sera ainsi, principalement, des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.

Cet accord préalable ne sera pas nécessaire pour les travaux d'urgence nécessaires à la conservation de l'immeuble, mais le syndic sera alors tenu d'en informer les copropriétaires et de convoquer immédiatement l'Assemblée Générale. Le syndic pourra, après avis du conseil syndical s'il existe, demander dès la survenance du risque le versement d'une provision n'excédant pas le tiers du devis estimatif des travaux, les nouvelles provisions ne pouvant être demandée que lors de l'assemblée générale.

III. - Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967.

Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où cette assemblée déciderait d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndicat, sauf à celui-ci à mettre éventuellement en cause la responsabilité du syndic.

2°/ - ADMINISTRATION - GESTION - HONORAIRES

I. - Le syndic recrutera le personnel du syndicat nécessaire, la convention collective fixera les conditions de sa rémunération et de son travail et le congédiera, le lien de subordination existera entre le seul syndic et le personnel et ce en dehors de toutes autres personnes. Toutefois, sous réserve éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera dit ci-après à la quatrième partie.

Il procédera à tous encaissements et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions du chapitre II de la deuxième partie du présent règlement.

Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 17 mars 1967.

Il tiendra une comptabilité faisant apparaître la situation comptable de chacun d'eux.

Il préparera un budget prévisionnel annuel pour les dépenses courantes (hors travaux) et le soumettra au vote de l'assemblée générale. Ce budget prévisionnel devra être voté chaque année par l'assemblée se réunissant dans les six mois, les dépenses pour travaux étant exclues de celui-ci, et il fera l'objet de versement de provisions égales au quart du budget le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée, le tout conformément aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il devra tenir une comptabilité séparée pour chaque syndicat, faisant apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.

Il utilisera si nécessaire la procédure d'alerte de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de difficultés financières de la copropriété.

Le syndic a obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et ce dans les trois mois de sa désignation, sous peine de nullité de son mandat.

Pour tous les travaux visés par l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par l'article 44 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne pourra percevoir que les honoraires qui lui seront octroyés par l'assemblée générale les ayant votés. Le vote sur les honoraires et celui sur les travaux devront intervenir lors de la même assemblée générale et à la même majorité.

Pour tous les travaux courants inclus dans le budget prévisionnel, le syndic ne peut pas demander d'honoraires.

Dans un délai de trois mois après chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de l'immeuble des décisions prises de cette assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, et ce par affichage ou par dépôt d'une circulaire dans chacune des boîtes aux lettres.

Il détiendra les archives du syndicat. En pratique, le syndic pourra confier tout ou partie de ses archives à un prestataire extérieur spécialisé, sans pour autant s'exonérer de ses obligations.

Il devra établir le carnet d'entretien de l'**IMMEUBLE** et le tenir à jour, ce carnet d'entretien devant être remis aux propriétaires successifs de lots qui en font la demande et ce à leurs frais, ainsi que le diagnostic technique global de l'**IMMEUBLE** le cas échéant.

Le tout conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967, et notamment de ses articles 32, 33 et 34, et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article L 731-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

II. - Dans le cadre de son pouvoir général d'administration, le syndic pourra donner des autorisations aux copropriétaires en ce qui concerne la jouissance de leurs lots, à charge de référer à l'assemblée des questions susceptibles d'une incidence certaine sur les parties communes, l'aspect général, l'harmonie et la destination de l'**IMMEUBLE**.

Sur la base des principes contenus dans le règlement de copropriété, le syndic pourra procéder à l'établissement d'une ou plusieurs réglementations destinées à assurer la police des parties communes, des services collectifs et des éléments d'équipement communs, soumises à l'approbation de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire, qui s'imposeront à tous les copropriétaires et occupants de l'**IMMEUBLE** au même titre que le présent règlement de copropriété dont elles procéderont.

SECTION IV - POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION

I. - Le syndic sera le représentant officiel du syndicat vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.

Il assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.

Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.

Au besoin, il contraindra chacun des intéressés à l'exécution de ses obligations.

Notamment, il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment des articles 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

II. - Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services.

Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'**IMMEUBLE** et qui ne seraient pas recouverts par voie de rôles individuels.

III. - Le syndic, pour toutes questions d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires :

a) en justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant qu'en défendant dans les conditions prévues à la section VII du décret du 17 mars 1967 et notamment aux articles 55 et 59, même au besoin contre certains copropriétaires ; il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'**IMMEUBLE**.

Il bénéficie des dispositions des articles 10-1 et 19-2 insérés dans la loi du 10 juillet 1965. Particulièrement, à défaut du versement de la provision sur charges attachée ou non au budget prévisionnel, et après une mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, toutes les sommes et provisions dues à un titre quelconque, après approbation des comptes s'il s'agit d'exercices précédents, deviennent immédiatement exigibles, et le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut condamner le copropriétaire défaillant à leur paiement.

b) dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles 25 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même Loi,

Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

IV. - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois, l'Assemblée Générale des copropriétaires, statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre I, section II, 4°, B, de la présente partie pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que de lui communiquer les coordonnées de la société d'archivage.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés ci-dessus ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

V. – Il a été établi aux termes d'un acte reçu aux présentes minutes le 10 décembre 2019 les statuts de l'ASL

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs immeubles compris dans le périmètre de l'association sont régis par la loi 55-557 du 10 juillet 1965, « chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de l'association par son syndic mandaté à cet effet.

Le VOLUME numéro UN objet du présent règlement de copropriété étant soumis au statut de la copropriété régi la loi 55-557 du 10 juillet 1965 et par les présentes chacun des copropriétaires sera membre de plein droit de l'ASL.

Toutefois, c'est le syndic qui représentera le syndicat des copropriétaires lors des assemblées de cette ASL, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.

A l'égard de l'ASL, les votes émis par le syndic de la copropriété qu'il représente sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du syndic est indivisible.

CHAPITRE IX - CONSEIL SYNDICAL

L'assemblée des copropriétaires constituera un conseil syndical en vue d'assister le Syndic et de contrôler sa gestion, le tout dans les conditions et selon des modalités des articles 21 de la Loi du 10 juillet 1965 ; elle fixera les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce conseil, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la Loi numéro 85-1470 du 10 juillet 1965.

Le conseil syndical aura pour mission de donner avis au syndic ou à l'Assemblée Générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même, mais il ne peut en aucun cas se substituer au syndic qui est le seul organe d'exécution des décisions prises en Assemblée Générale. Le conseil syndical contrôle notamment la comptabilité du syndic, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.

Il peut également recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale, par décision prise à la majorité de tous les copropriétaires de l'article 25 ou de l'article 25a.

Il ne peut par contre en aucun cas modifier le budget ou engager des dépenses, sauf autorisation expresse de l'assemblée qui peut fixer un seuil en deçà duquel le syndic pourra prendre certaines décisions en accord avec le conseil syndical.

Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Il donne son avis au syndic en cas de travaux urgents ainsi qu'il est précisé ci-avant à l'occasion de la détermination des pouvoirs du syndic.

L'ordre du jour des assemblées générales est établi en concertation avec le conseil syndical.

Une communication écrite faite au conseil syndical est valablement effectuée à la personne de son président. Lorsqu'une communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.

L'organisation du conseil syndical est fixée par l'assemblée générale des copropriétaires.

En cas d'égalité de voix dans les prises de décisions du conseil, la voix du président est prépondérante.

Le conseil syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

QUATRIEME PARTIE AMELIORATIONS – ADDITIONS - SURELEVATIONS ASSURANCES - LITIGES
--

CHAPITRE X - AMELIORATION - ADDITIONS - SURELEVATIONS

Les questions relatives aux améliorations et additions de locaux privatifs, ainsi qu'à l'exercice du droit de surélévation sont soumises aux dispositions des articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.

Il est simplement rappelé ici que le syndicat peut, en vertu de ces dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de l'**IMMEUBLE**, décider par voie de décision collective extraordinaire toutes améliorations, telle que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux. Ces décisions sont prises à la majorité de l'article 25.

Par contre, la surélévation ou la construction aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à la majorité de l'article 26. L'unanimité est requise s'il y a changement de destination.

Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l'étage supérieur du bâtiment surélevé, l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de la notification.

En outre, les copropriétaires qui subiraient, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35 de la Loi du 10 juillet 1965, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 de cette loi, ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de l'article 33 de la Loi du 10 juillet 1965, un intérêt serait versé au syndicat par les copropriétaires payant par annuités, cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux.

CHAPITRE XI - RISQUES CIVILS - ASSURANCES

I. - La responsabilité du fait de l'**IMMEUBLE**, de ses installations et de ses dépendances constituant les parties communes ainsi que du fait des préposés de la copropriété, à l'égard de l'un des copropriétaires, des voisins, ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils, et au cas de poursuites en dommages et intérêts, incombera au syndicat des copropriétaires.

Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant, non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci.

Il est spécifié qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de voisinage et seront considérés comme des tiers les uns vis à vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter les compagnies d'assurances.

II. - Le syndicat sera assuré notamment contre les risques suivants :

1°/ - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés par l'électricité et, s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux avec renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un appartement ou un local de l'**IMMEUBLE**.

2°/ - Le recours des voisins et le recours des locataires.

3°/ - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'**IMMEUBLE** tels que défaut de réparations, vices de construction ou de réparation, le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou services collectifs ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde.

III. - En application des stipulations ci-dessus, l'**IMMEUBLE** fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son ensemble, tant en ses parties communes que privatives.

Les questions relatives à la nature et à l'importance des garanties seront débattues par l'assemblée des copropriétaires.

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic.

IV. - Chaque copropriétaire doit s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire occupant ou non occupant.

CHAPITRE XII - INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE - LITIGES

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.

Le montant des dommages et intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation d'un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.

D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'**IMMEUBLE** et les actions soumises aux règles de procédure de la section VII du décret du 17 mars 1967.

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun du livre troisième du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre I de la troisième partie (section II, 5°, III.).

CINQUIEME PARTIE DOMICILE - FORMALITES

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit dans l'**IMMEUBLE** par chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le requérant ainsi qu'il s'y oblige.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

La taxe de publicité foncière de 125 euros sera perçue à l'occasion de la publication des présentes.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent état descriptif de division sera publié au service de la publicité foncière de NICE 1 conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière. Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son déléataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète de la partie dénommée dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de son nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

La signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

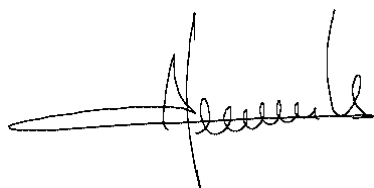
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, le requérant a certifié exactes les déclarations le concernant, avant d'apposer sa signature sur tablette numérique.

Puis le notaire, qui a recueilli l'image de la signature manuscrite, a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

M. HERMITTE Grégoire
représentant de la
société dénommée
EDEN ROCH PLAZA a
signé

à NICE
le 13 décembre 2019



et le notaire Me LIONS
EMMANUEL a signé
à L'OFFICE
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
LE TREIZE DÉCEMBRE



Le soussigné Monsieur, Jean-Eric GNUVA, domicilié professionnellement
37 Boulevard Carabacel – 06000 NICE.

AGISSANT au nom et en sa qualité de gérant de la Société dénommée
EDEN ROCH PLAZA, société en nom collectif au capital de 1.000,00 € ayant
son siège social à NICE (Alpes-Maritimes) 37 Boulevard Carabacel identifiée
sous le numéro SIREN 843 337 296 RCS NICE.

Nommé à cette fonction aux termes de l'article 15 desdits statuts et ayant
tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu desdits statuts.

Ci-après dénommé le " CONSTITUANT ".

Lequel CONSTITUANT a, par ces présentes, constitué pour
mandataire spécial :

- **Monsieur Grégoire HERMITTE**, domicilié professionnellement
37 Boulevard Carabacel – 06000 NICE.

- ou tout clerc ou employé de Maître Emmanuel LIONS, notaire à Nice
(06000), 2 Boulevard Dubouchage,

Avec faculté d'agir ensemble ou séparément,

**A L'EFFET DE, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA
SNC EDEN ROCH PLAZA :**

1°) PROCEDER à tous dépôts de pièces au rang des minutes de l'Office
Notarial de NICE (06000), 2 Boulevard Dubouchage, relatifs à l'ensemble
immobilier complexe situé à NICE (ALPES-MARITIMES) (06000), 1, Boulevard
Saint Roch dénommé « EDEN ROCH PLAZA », actuellement en cours
d'édification,

Dont le terrain d'assiette et attenant figure au cadastre de ladite Commune
sous les références suivantes :

Section	N°	Lieudit	Surface
IR	17	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 59 ca
IR	18	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 37 ca
IR	31	RUE ALBERT VOISIN	00 ha 03 a 06 ca
IR	536	8 RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 08 a 54 ca
IR	537	1 BD ST ROCH	00 ha 42 a 09 ca
IR	22	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 00 a 19 ca

Total surface : 00 ha 56 a 84 ca

2°) Faire établir et signer les actes authentiques contenant :

- l'état descriptif de division en volumes ;
- les statuts de l'association syndicale libre ;
- les états descriptifs de division et règlements de copropriété relatifs aux logements et aux emplacements des stationnements associés,
- cahiers des charges et conditions des ventes
- cession, à titre gratuit ou à l'euro symbolique, de parties communes ou privatives,
- contrat de réservation ou avant contrats,
- conventions de servitudes, de mitoyennetés et autres, diverses

Ainsi que tous modificatifs ou rectificatifs, à recevoir par l'Office Notarial de NICE (06000), 2 Boulevard Dubouchage ;

3°) VENDRE, dans leur état futur d'achèvement pendant la période de construction, ou après achèvement, de gré à gré, en totalité ou par volumes ou lots, aux personnes et aux prix, charges et conditions que le mandataire avisera, les biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier complexe dénommé « EDEN ROCH PLAZA » sus-désigné,

Et à cet effet, notamment :

- En établir la désignation et l'origine de propriété ;
- Certifier tous plans, fixer l'époque d'entrée en jouissance ;
- Fixer le prix de vente, convenir du mode et des époques de paiement dudit prix ;
- Recevoir le prix, soit comptant, soit aux termes convenus ou par anticipation, ainsi que tous intérêts et accessoires, reconnaître tous paiements antérieurs ;
- De toutes sommes reçues, donner quittance ;
- Faire toutes affirmations prescrites par la loi concernant la sincérité du prix de vente ;
- A défaut de paiement, exercer toutes poursuites nécessaires, depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention de tous jugements et arrêts, produire à tous ordres et distributions, recevoir le montant de toutes collocations ;
- Faire toutes déclarations d'état civil et autres,
- Prendre tous engagements relatifs à l'édification de l'immeuble et à la garantie des vices cachés ou autres, et notamment s'obliger à souscrire un contrat d'assurance construction de type dommage ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier et à s'obliger à justifier de l'acquit de la prime correspondante ;
- obliger la société venderesse à toutes garanties et au rapport de toutes justifications et mainlevées et certificats de radiation ;
- Déclarer que la société EDEN ROCH PLAZA a sollicité et obtenu garantie extrinsèque sous l'une des formes prévues par les articles R. 261-17 et R. 261-21 a) ou b) du code de la construction et de l'habitation.



4°) En ce qui concerne les ventes des locaux (lots ou volumes) dépendant de l'ensemble immobilier dont il s'agit :

- prendre du chef du CONSTITUANT inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire, en garantie du paiement du solde du prix de vente.

- de toutes sommes reçues, donner quittance.

- prendre au nom de la société constituante l'engagement de fournir des certificats de radiation et autres justifications.

- intervenir dans tous actes de cession d'antériorité à consentir par les créanciers au profit de tous établissements prêteurs, pour déclarer que la société constituante n'a reçu aucune signification et autres empêchements de nature à nuire à ces cessions.

- céder toute antériorité au profit de tout organisme de crédit.

- convenir de tout rang hypothécaire.

- céder en tant que de besoin, l'antériorité de la Société venderesse dans le privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire ou renonciation à cette dernière au profit de tous établissements de crédits desquels les acquéreurs pourraient éventuellement obtenir un prêt pour solder tout ou partie de leur prix d'acquisition, de façon à ce que ces établissements soient inscrits par préférence et priorité à la Société venderesse pour solde de son prix.

- Consentir à ne pas exercer l'action résolutoire réservée au profit de la société, contre les acquéreurs, sans l'autorisation du prêteur, tant que ce dernier n'aura pas été remboursé du montant dudit prêt ;

- Le cas échéant, renoncer formellement à l'action résolutoire, prévue à l'article 1654 du Code Civil ;

- Renoncer également à la clause résolutoire de l'article 1656 du Code civil, stipulée le cas échéant dans l'acte de vente au profit de la société ;

- faire mainlevée avec désistement de tous droits de privilège, hypothèque et action résolutoire et consentir à la radiation de toutes inscriptions, le tout avec ou sans constatation de paiement.

- obliger la société CONSTITUANT dans les contrats de vente, à continuer les travaux de construction, à les mener à bonne fin et à les terminer aux dates convenues avec les acquéreurs, sauf en cas de force majeure.

- notifier auxdits acquéreurs la mise à leur disposition des locaux vendus ou s'opposer à leur entrée dans les lieux.

- obliger le constituant à faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais, le certificat de conformité prévu par la réglementation relative au Permis de Construire.

- fournir toutes garanties d'achèvement et faire toutes déclarations à ce sujet.

- intervenir dans tous actes de cession de contrats de vente en l'état futur d'achèvement de lots des programmes sus-visés pour accepter ladite cession.

5°) FAIRE opérer toutes publications, purges, dénonciations, notifications et offres de paiement, provoquer tous ordres, y produire, payer le prix d'acquisition avec tous accessoires, soit aux vendeurs, soit aux créanciers



déléataires ou colloqués,

- faire toutes consignations, former toutes demandes en mainlevée, exercer toutes actions en garantie ou autres, constituer tous avocats.

6°) FAIRE toutes déclarations concernant la société constituante et notamment déclarer :

- Qu'elle a son siège social en France,
- Qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de faillite, liquidation de biens, règlement judiciaire, ou procédures similaires,
- Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve pas en état de dissolution anticipée,
- Que le gérant ne se trouve pas frappé d'incapacité légale d'exercer ses fonctions,

7°) FAIRE toutes formalités légales et réglementaires se rapportant aux actes ci-dessus.

8°) CONSENTIR toutes mentions et faire toute notifications.

Décharge du mandataire

A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu du présent mandat par le seul fait, à l'occasion et dans l'exécution de ce mandat, de la régularisation par acte authentique qui concrétisera l'acquisition projetée, pour le compte du constituant.

Et dans ce dernier cas, en l'absence de réserve point ne sera besoin d'un écrit spécial à cet égard.

Pluri-représentation

DECLARER être informé des dispositions de l'article 1161 du Code civil, qui dispose :

« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

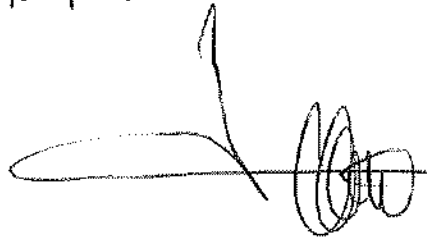
En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. »

Et DECLARER que par dérogation aux dispositions de l'article 1161 du Code civil, le mandataire présentement désigné pourra représenter un autre mandant dans les pouvoirs ci-dessus conférés ou même agir pour le compte des deux parties au contrat. Dans cette hypothèse, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intérêts de l'une des parties au préjudice de l'autre.

Aux effets ci-dessus, donner tous consentements, toutes décharges, signer tous actes, pièces et documents, élire domicile, substituer et d'une manière générale faire le nécessaire sans aucune réserve quelconque dans le cadre du mandat ainsi donné.



Fait à Nice
Le 05/12/2019

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke followed by a vertical line and a series of loops.

N/REF. GM/ S19-037
AFFAIRE : VOLUME 1 - EDEN ROCH

ATTESTATION

Je soussigné, Grégory MARTIN, Géomètre-Expert DPLG, au sein de la Société GEOTECH-CONSEILS, inscrit à l'Ordre sous le numéro 05862 atteste avoir déterminé dans la copropriété du volume 1 de la propriété sise à NICE, Boulevard Saint Roch et Rue de l'Armée d'Orient, cadastrée section IR. Nos 17, 18, 22, 31, 536 et 537 : les quotes-parts des parties communes, les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, suivant la méthode ci-dessous :

1. Quote-part dans la propriété des parties communes

Chaque lot comprend la fraction de l'ensemble immobilier qui va être sommairement décrite et également une quote-part de la propriété des parties communes exprimée en dix millièmes (10000es) et figurant dans le tableau récapitulatif de division ci-après.

La loi SRU adoptée le 13 décembre 2000 dispose que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, il résulte de l'article 5 de la Loi du 10 juillet 1965 que celle-ci est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

2. Méthode de calcul des quotes-parts des tantièmes de copropriété

S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 : « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».

La surface qu'il convient de retenir est la surface de plancher utile entre cloisons, appréciée au moment de l'établissement de la copropriété. Cette surface est décomposée en fonction des éléments de pondération à apporter (éléments relatifs à sa nature - balcon, lot principal, stationnement... - à sa hauteur, à sa consistance).

Pour définir la consistance d'un lot, il convient de retenir les éléments suivants : nature physique du lot (logement, garage, cave...), distribution et forme des pièces, hauteur sous plafond.

Il est important de noter que la valeur relative n'est pas issue de la valeur vénale des lots, cette dernière valeur obéissant à d'autres critères. Ces différents éléments donnent ensuite lieu aux calculs des quotes-parts de copropriété.

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un coefficient de consistance en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...). Les lots constitués sont à leur tour pondérés des coefficients de situation (vue et éclaircissement, et de niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie.

3. Méthode de calcul des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

Les principes de répartitions sont définis à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un coefficient¹ de consistance en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...).

Charges générales

Les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, sont à leur tour pondérés des coefficients de situation (vue et éclairage, et niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie pour tous les lots.

Consistance : Coefficients de nature utilisés :

Parking : 0.40

Situation : Coefficients de niveaux avec ascenseur :

1^{er} sous-sol : 0.90

2^{ème} sous-sol : 0.90

La vue, l'éclairage, l'ensoleillement :

Il n'a pas été appliqué un coefficient de pondération pour tenir compte de la variation de la qualité de la vue, de l'éclairage et de l'ensoleillement.

4. Répartition des charges

Conformément aux dispositions de l'article 10, deux types de charges ont été définies, les charges d'entretien, de conservation et d'administration des parties communes d'une part, et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun d'autre part.

a) Méthode de calcul des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

Les principes de répartition sont définis à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un **coefficient de consistance** en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...).

Les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, sont à leur tour pondérés **des coefficients de situation** (vue et éclairément, et niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie pour tous les lots.

S'il en existe, les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, peuvent être pondérés des coefficients de situation (vue et d'éclairément, et niveau) en fonction de la nature de la charge. Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie au prorata des lots concernés par les dites charges.

Fait à Saint-Laurent, le 12/12/2019
Le Géomètre-Expert,
Grégory MARTIN



ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE DU VOLUME 1



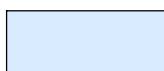
GÉOTECH
CONSEILS

EDEN ROCH PLAZA

Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient

Section: IR n°17,18,22,31,536,537.

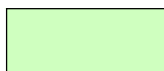
légende



LOT



LOT



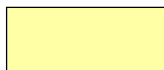
LOT



LOT



Numéro des lots



Partie commune générale



GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALÉRIER GARANTIE

DOSSIER:S19-037

GM INFO:S17-094-EDD-VOL1-DEC.dwg

REPRODUCTION RESERVEE, LOI DU 11 MARS 1957.

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE DU VOLUME 1

SOUS-SOL -2

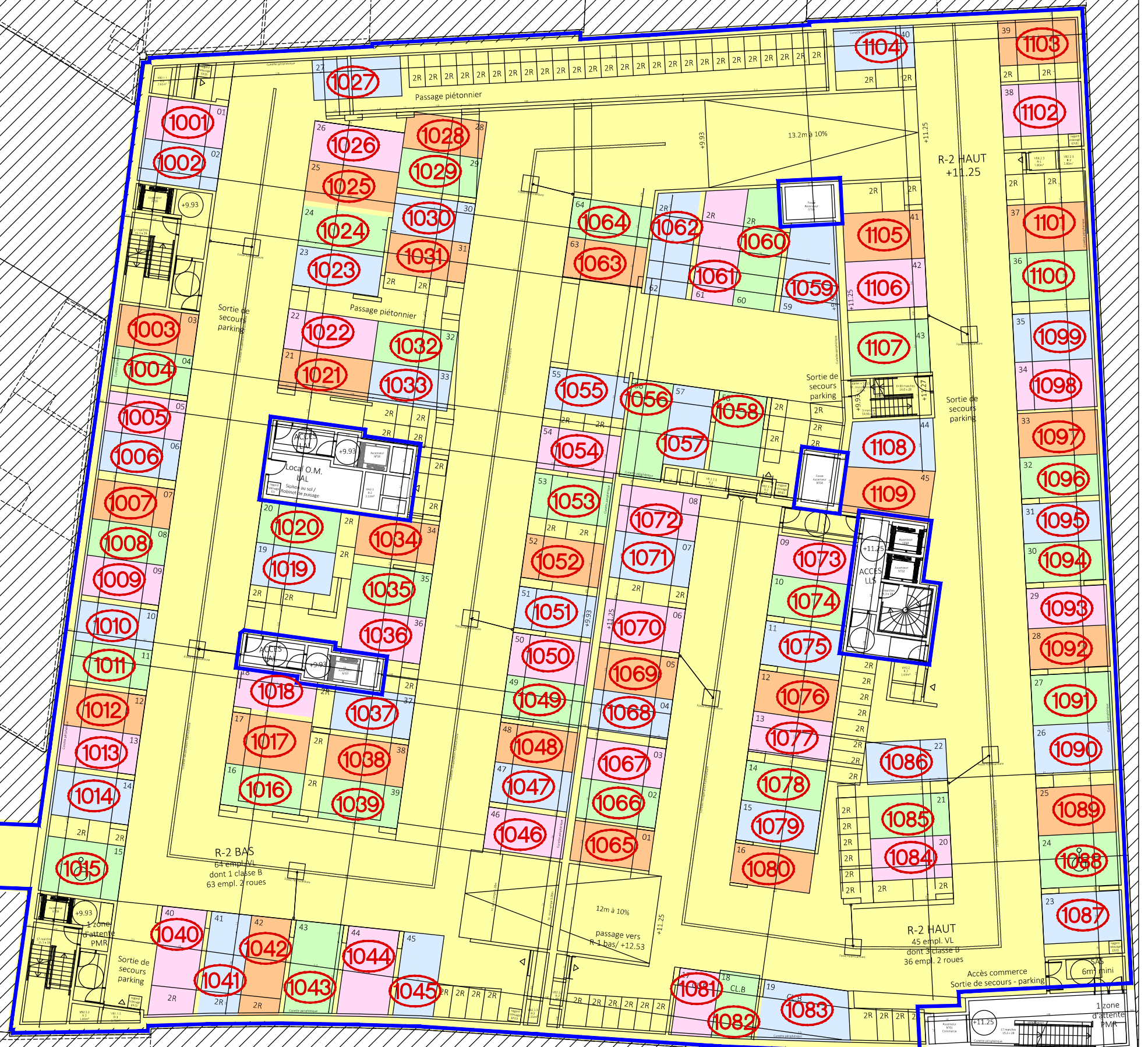
EDEN ROCH PLAZA

Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient

Section: IR n°17,18,22,31,536,537.



Emprise de la copropriété



ECHELLE:
1/275



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S17-094

GM INFO:S17-094-EDD-VOL1-DEC.dwg

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE DU VOLUME 1

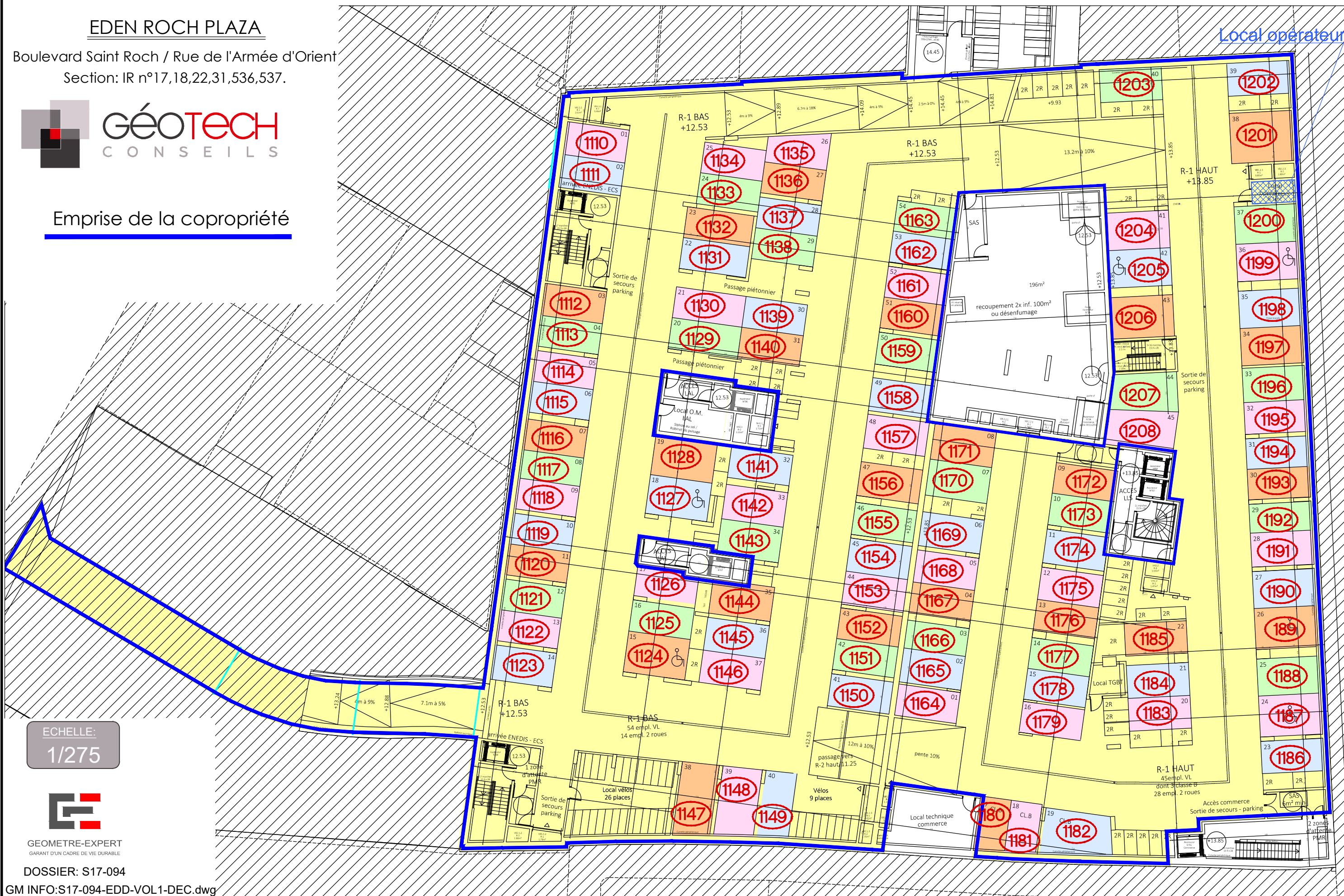
SOUS-SOL -1

EDEN ROCH PLAZA

Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537.



Emprise de la copropriété



ECHELLE:

1/275



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S17-094

GM INFO: S17-094-EDD-VOL1-DEC.dwg

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE DU VOLUME 1

EDEN ROCH PLAZA

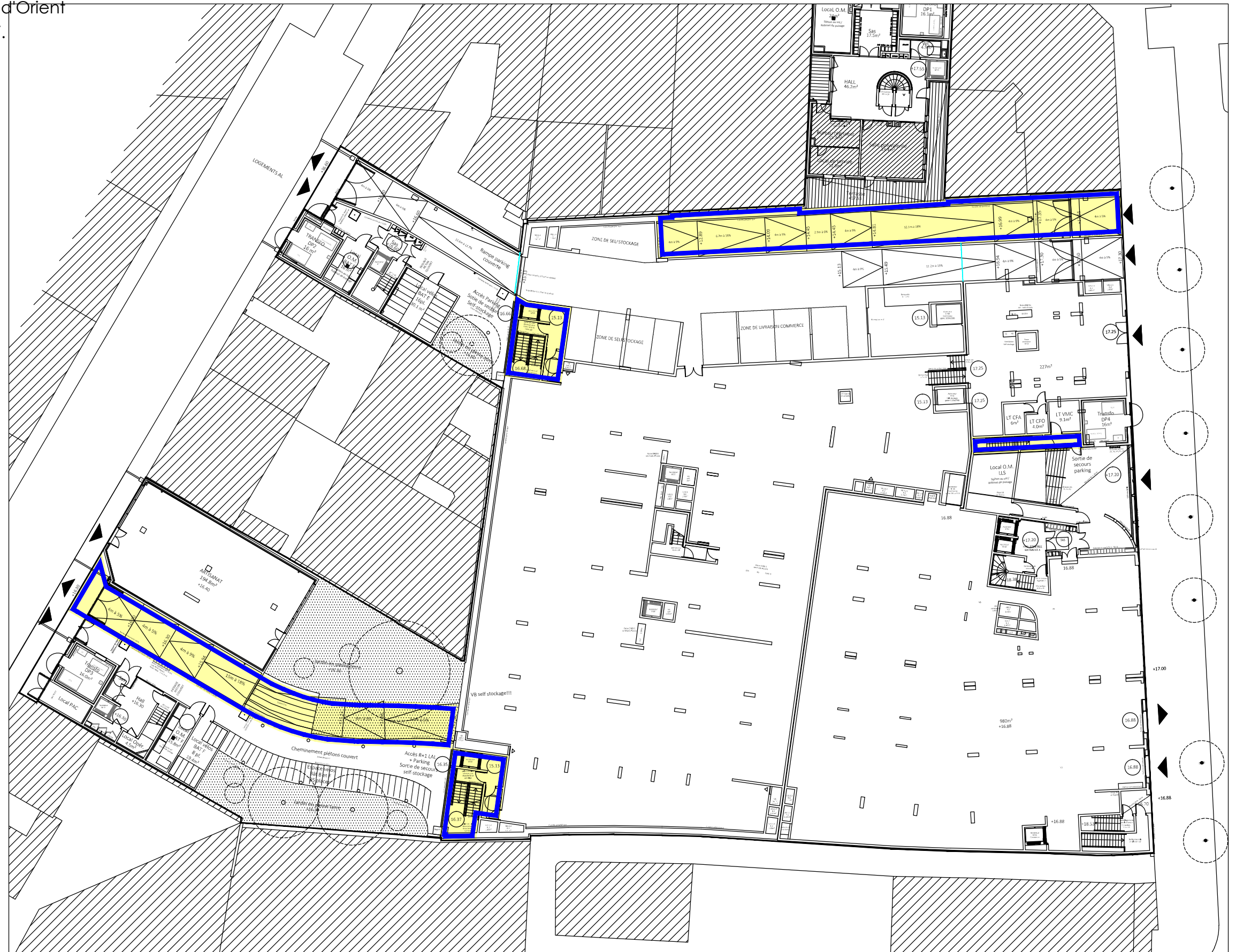
Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient

Section: IR n°17,18,22,31,536,537.



Emprise de la copropriété

Rdc



ECHELLE:
1/400



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S17-094

GM INFO:S17-094-EDD-VOL1-DEC.dwg

Tableau récapitulatif de l'Etat Descriptif de Division

N° LOT	NIVEAU	DESIGNATION	QUOTES-PARTS DES PARTIES COMMUNES en 10.000èmes
1001	R-2	Parking	46
1002	R-2	Parking	46
1003	R-2	Parking	45
1004	R-2	Parking	44
1005	R-2	Parking	44
1006	R-2	Parking	44
1007	R-2	Parking	44
1008	R-2	Parking	40
1009	R-2	Parking	44
1010	R-2	Parking	44
1011	R-2	Parking	44
1012	R-2	Parking	44
1013	R-2	Parking	44
1014	R-2	Parking	49
1015	R-2	Parking PMR	59
1016	R-2	Parking	45
1017	R-2	Parking	56
1018	R-2	Parking	44
1019	R-2	Parking	47
1020	R-2	Parking	45
1021	R-2	Parking	49
1022	R-2	Parking	49
1023	R-2	Parking	47
1024	R-2	Parking	47
1025	R-2	Parking	49
1026	R-2	Parking	49
1027	R-2	Parking	48
1028	R-2	Parking	40
1029	R-2	Parking	44
1030	R-2	Parking	44
1031	R-2	Parking	44
1032	R-2	Parking	44
1033	R-2	Parking	44
1034	R-2	Parking	44
1035	R-2	Parking	49
1036	R-2	Parking	50
1037	R-2	Parking	48
1038	R-2	Parking	47
1039	R-2	Parking	45
1040	R-2	Parking	66
1041	R-2	Parking	56
1042	R-2	Parking	54
1043	R-2	Parking	61
1044	R-2	Parking	61
1045	R-2	Parking	46

1046	R-2	Parking	45
1047	R-2	Parking	44
1048	R-2	Parking	44
1049	R-2	Parking	47
1050	R-2	Parking	47
1051	R-2	Parking	45
1052	R-2	Parking	48
1053	R-2	Parking	48
1054	R-2	Parking	47
1055	R-2	Parking	45
1056	R-2	Parking	56
1057	R-2	Parking	46
1058	R-2	Parking	53
1059	R-2	Parking	67
1060	R-2	Parking	66
1061	R-2	Parking	65
1062	R-2	Parking	60
1063	R-2	Parking	44
1064	R-2	Parking	44
1065	R-2	Parking	44
1066	R-2	Parking	44
1067	R-2	Parking	44
1068	R-2	Parking	44
1069	R-2	Parking	46
1070	R-2	Parking	48
1071	R-2	Parking	51
1072	R-2	Parking	51
1073	R-2	Parking	43
1074	R-2	Parking	45
1075	R-2	Parking	48
1076	R-2	Parking	46
1077	R-2	Parking	44
1078	R-2	Parking	44
1079	R-2	Parking	44
1080	R-2	Parking	44
1081	R-2	Parking	36
1082	R-2	Parking	36
1083	R-2	Parking	67
1084	R-2	Parking	46
1085	R-2	Parking	46
1086	R-2	Parking	45
1087	R-2	Parking	55
1088	R-2	Parking PMR	58
1089	R-2	Parking	52
1090	R-2	Parking	53
1091	R-2	Parking	55
1092	R-2	Parking	45
1093	R-2	Parking	44
1094	R-2	Parking	43
1095	R-2	Parking	43
1096	R-2	Parking	45
1097	R-2	Parking	48

1098	R-2	Parking	53
1099	R-2	Parking	53
1100	R-2	Parking	53
1101	R-2	Parking	53
1102	R-2	Parking	57
1103	R-2	Parking	49
1104	R-2	Parking	47
1105	R-2	Parking	53
1106	R-2	Parking	53
1107	R-2	Parking	58
1108	R-2	Parking	57
1109	R-2	Parking	59
1110	R-1	Parking	47
1111	R-1	Parking	47
1112	R-1	Parking	45
1113	R-1	Parking	44
1114	R-1	Parking	44
1115	R-1	Parking	44
1116	R-1	Parking	44
1117	R-1	Parking	40
1118	R-1	Parking	44
1119	R-1	Parking	44
1120	R-1	Parking	44
1121	R-1	Parking	44
1122	R-1	Parking	44
1123	R-1	Parking	49
1124	R-1	Parking PMR	58
1125	R-1	Parking	44
1126	R-1	Parking PMR	44
1127	R-1	Parking PMR	55
1128	R-1	Parking	55
1129	R-1	Parking	49
1130	R-1	Parking	49
1131	R-1	Parking	47
1132	R-1	Parking	47
1133	R-1	Parking	44
1134	R-1	Parking	44
1135	R-1	Parking	44
1136	R-1	Parking	44
1137	R-1	Parking	44
1138	R-1	Parking	44
1139	R-1	Parking	44
1140	R-1	Parking	44
1141	R-1	Parking	44
1142	R-1	Parking	49
1143	R-1	Parking	51
1144	R-1	Parking	48
1145	R-1	Parking	47
1146	R-1	Parking	45
1147	R-1	Parking	61
1148	R-1	Parking	62
1149	R-1	Parking	46

1150	R-1	Parking	45
1151	R-1	Parking	44
1152	R-1	Parking	44
1153	R-1	Parking	47
1154	R-1	Parking	47
1155	R-1	Parking	45
1156	R-1	Parking	48
1157	R-1	Parking	48
1158	R-1	Parking	46
1159	R-1	Parking	45
1160	R-1	Parking	44
1161	R-1	Parking	44
1162	R-1	Parking	44
1163	R-1	Parking	44
1164	R-1	Parking	44
1165	R-1	Parking	48
1166	R-1	Parking	40
1167	R-1	Parking	44
1168	R-1	Parking	46
1169	R-1	Parking	48
1170	R-1	Parking	51
1171	R-1	Parking	51
1172	R-1	Parking	43
1173	R-1	Parking	45
1174	R-1	Parking	48
1175	R-1	Parking	46
1176	R-1	Parking	44
1177	R-1	Parking	44
1178	R-1	Parking	44
1179	R-1	Parking	44
1180	R-1	Parking	38
1181	R-1	Parking	36
1182	R-1	Parking	66
1183	R-1	Parking	46
1184	R-1	Parking	46
1185	R-1	Parking	45
1186	R-1	Parking	46
1187	R-1	Parking PMR	58
1188	R-1	Parking	52
1189	R-1	Parking	57
1190	R-1	Parking	52
1191	R-1	Parking	48
1192	R-1	Parking	41
1193	R-1	Parking	43
1194	R-1	Parking	43
1195	R-1	Parking	45
1196	R-1	Parking	48
1197	R-1	Parking	52
1198	R-1	Parking	53
1199	R-1	Parking PMR	53
1200	R-1	Parking	53
1201	R-1	Parking	70

1202	R-1	Parking	46
1203	R-1	Parking	46
1204	R-1	Parking	53
1205	R-1	Parking PMR	53
1206	R-1	Parking	58
1207	R-1	Parking	55
1208	R-1	Parking	60
TOTAL			10000

STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA

ARTICLE 1 - FORMATION

Il est formé une association syndicale libre, régie par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004, du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004, consolidée par l'article 25 de la loi n° 2006-772 du 30 décembre 2006 relative aux associations syndicales de propriétaires, et les présents statuts.

Cette association sera dotée de la personne morale.

ARTICLE 2 - MEMBRES ET PERIMETRE DE L'ASSOCIATION

Sont membres de l'association, de plein droit, toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, propriétaires ou copropriétaires, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de l'un des fonds de l'ensemble immobilier, objet des présentes.

L'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 7, alinéa 1, de la l'ordonnance 2004-632 du 1^{er} juillet 2004 résultent :

- a) Soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de la présente association et établissement de ces statuts,
- b) Soit de tout acte de mutation à titre onéreux ou rémunérateur, des fonds visés à l'alinéa 1 ci-avant intervenant entre les propriétaires visés en a) ci-dessus et tous acquéreurs ou bénéficiaires d'apport.
- c) Soit de toute mutation à titre gratuit de tout ou partie des fonds visés à l'alinéa 1 ci-dessus.

Les membres de l'Association se composent de :

- Tous les propriétaires, personnes physiques et personnes morales, ainsi que tous les preneurs à bail à construction, crédits preneurs des biens immobiliers compris dans le périmètre de l'Association,
- En cas d'indivision, chacun des co-indivisaires de biens immobiliers compris dans le périmètre de l'Association,
- En cas de copropriété, chacun des copropriétaires de biens immobiliers compris dans le périmètre de l'Association,
- En cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire est seul membre de l'Association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'Association. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra la qualité de membre de l'Association

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.

Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre de l'association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association est notifiée au Président par le notaire qui en fait le constat.

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association syndicale doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. De même, il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

L'adhésion automatique des propriétaires à ladite association entraîne pour chacun d'eux l'obligation de se soumettre à toutes les dispositions et règles édictées dans l'état descriptif, le cahier des charges, et dans les présents statuts.

Cette adhésion entraîne également soumission à la réglementation de la vie de l'association et à l'acquit de la part contributive dans les dépenses de ladite association.

Sauf décision unanime des membres, aucun membre de l'association ne pourra s'en retirer.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

L'association est dénommée ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de l'association syndicale est fixé à NICE (06000) 1, boulevard Saint Roch, adresse de l'ensemble immobilier.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune, ou celle de son représentant, lors de l'assemblée générale des membres de l'association statuant à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

ARTICLE 5 - OBJET

L'association a pour objet :

- l'acquisition, la garde, la gestion et l'entretien du ou des volumes et équipements communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment des voies de desserte des lots, l'ensemble des cheminements piétons et venelles, des jardins et des espaces verts avec leurs plantations (arbres et arbustes) et le réseau d'arrosage, le local transformateur donnant sur le boulevard Saint Roch, le local opérateur situé dans le volume 1 au niveau R-1, l'ensemble des canalisations et réseaux communs à tous les lots, l'éclairage public, des ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement de l'ensemble immobilier, leur cession partielle ou totale, à la commune ou à toute autre collectivité publique ;
- de recevoir la propriété à titre gratuit du lot de volume numéro DIX (10) ;
- la gestion, la police, l'entretien, l'amélioration, la réfection, la réparation et éventuellement le déplacement des locaux, équipements, aménagements, installations, ouvrages et réseaux, sans que cette liste soit limitative, communs ou à usage commun de tout ou partie des volumes composant l'ensemble immobilier, que ceux-ci soient ou non la propriété de l'association ;
- assurer tous les services d'intérêt collectif,
- l'établissement de tous règlements intérieurs fixant les conditions d'utilisation et de fonctionnement des biens et équipements appartenant à l'association, ainsi que des circulations grevées de servitudes ;
- le contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou à l'autre des volumes et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ; le contrôle du respect des règles édictées dans le cahier des charges, des dispositions des règlements et conventions ; et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ;
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association, ainsi que le recouvrement de toute somme due à l'association et le paiement des dépenses de l'association ;
- la gestion des servitudes générales et particulières établies aux termes de l'état descriptif de division en volume et du cahier des charges, ci-avant, et de celles qui seraient éventuellement créées dans l'avenir, ainsi que le contrôle de leur respect et de la répartition des charges correspondantes entre les propriétaires concernés ;
- la gestion, à savoir notamment la répartition et le recouvrement des dépenses afférentes aux ascenseurs à l'usage de plusieurs volumes ;
- la création de tous éléments d'équipement nouveaux qui se révéleraient nécessaires aux membres de l'association ;
- l'acquisition le cas échéant de biens d'intérêt collectif et de tous droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet , ainsi que la constitution de toutes servitudes nécessaires à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements collectifs s'il en est créé,
- conclusion, exécution et coordination avec toutes entreprises des traités et marchés relatifs aux équipements d'intérêt collectif, ainsi que ceux relatifs à la fourniture normale et régulière des services d'intérêt collectif ; de façon générale, conclusion de tous contrats et conventions relatifs à son objet,

- conclusion de toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à l'objet de l'Association, notamment la conclusion de tous emprunts et la perception de toutes subventions,
- Recrutement du personnel nécessaire à son bon fonctionnement,
- Souscription d'assurances, perception de toutes indemnités d'assurances et répartition entre ses membres en ce qui concerne les équipements communs,
- Règlement de toutes les difficultés relatives aux équipements et services d'intérêt collectif; exercice de toute action judiciaire relative à son objet,
- les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des propriétaires, et ce en vue d'une meilleure utilisation des espaces et équipements communs à tout ou partie des propriétaires de l'ensemble immobilier ; l'association assumera toutes les dépenses en conséquence de ce qui précède ;
- les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt exclusif d'un propriétaire et à ses seuls frais.
- En outre, l'association peut agir en justice, acquérir, vendre ou échanger, transiger, emprunter et hypothéquer pour l'exercice de son objet social.

Etant précisé que l'Association réalisera son objet ci-dessus défini qu'elle ait ou non la propriété des biens dont elle a la charge.

ARTICLE 6 - DUREE - NAISSANCE

La durée de la présente association syndicale est illimitée, sauf dissolution conformément à l'article 9-3 ci-après.

L'association syndicale prend naissance lors de la 1^{ère} assemblée, dite assemblée constitutive, approuvant les présents statuts. Lors de celle-ci, elle désigne son 1^{er} Président.

ARTICLE 7 - ORGANES DE L'ASSOCIATION

1^{er} LE SYNDICAT

1 - Nomination :

Un syndicat de l'Association est nommé par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Il est rééligible.

Il est composé de trois membres minimum désignés par l'assemblée générale, parmi les membres de l'association ou leurs représentants, à la majorité des voix exprimées des personnes présentes ou représentées.

Le Syndicat désigne son président parmi ses membres.

Au sens du présent article, est considéré comme un « représentant » d'un copropriétaire ou propriétaire pouvant être élu membre du Syndicat, le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, ou un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet, le mandataire commun d'une indivision, le preneur à bail réel, le représentant d'un syndicat des copropriétaires (Syndic ou représentant désigné par l'assemblée générale des copropriétaires).

Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du Syndicat. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au comité syndical jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace. En outre, le membre suppléant peut siéger au lieu et place du membre titulaire lors d'une réunion à laquelle celui-ci est empêché de se rendre.

Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du Syndicat de l'association, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

2 - Réunion du syndicat :

Le Syndicat se réunit sur convocation de son Président, toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins une fois par an, ou de deux de ses membres en cas de carence du Président, à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés, chaque membre du Syndicat disposant d'une voix.

En cas de partage des voix, la voix du Président, est prépondérante.

Les membres du Syndicat démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par leur suppléant ou à défaut par cooptation jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Les fonctions de membre du Syndicat élu par l'Assemblée en remplacement, ne durent que pour le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté en fonction.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président ou sur support informatique.

Tous les membres de l'Association ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre de délibérations.

Le Syndicat adopte ses règles de fonctionnement qui ne peuvent être en contradiction avec les présents statuts.

Le syndicat administrateur a les pouvoirs définis aux présents statuts mais ces pouvoirs sont exercés par délégation par le président.

3 - Pouvoirs :

Hors le champ des décisions statutairement réservées à l'Assemblée Générale, le Syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'association tel que définis dans les présents statuts.

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretient tous les biens et éléments d'équipements communs ou à usage commun compris dans le périmètre de l'association syndicale,
- Il engage le personnel nécessaire à la conservation, à l'entretien et à la police des biens et équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunère,
- Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires, dans la limite des budgets votés par l'assemblée générale,
- Il fait effectuer, sur décision de l'Assemblée Générale tous travaux de création de biens communs nouveaux ou d'éléments d'équipements ; à cet effet, il conclut tous marchés, en surveille l'exécution et procède à leur règlement,
- Il reçoit, au nom de l'Association, à titre gratuit, la propriété de tous biens communs ou à usage commun et éléments d'équipement et oblige l'Association à décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation d'entretien et de conservation desdits biens et équipements.

Corrélativement, il conclut toute cession gratuite à la Commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale.

Aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiert toute publicité,

- Il fait toutes opérations avec l'Administration des Postes, reçoit tous plis recommandés, lettres chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de l'Association,
- Il conclut toutes conventions avec tous tiers, personnes privées ou collectivités publiques et services concédés pour la gestion et le fonctionnement de tous les équipements définis par le Cahier des Charges,
- Il établit le budget des dépenses d'administration,
- Il procède, auprès des propriétaires, à l'appel des fonds destinés à couvrir les dépenses de l'Association, il recouvre les fonds, assure le paiement des dépenses et procède à la reddition des charges,
- Il représente l'Association en justice tant en demande qu'en défense, il transige compromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions,
- Il souscrit tous contrats d'assurances, effectue toutes déclarations et suit tous les sinistres,

- Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner tant au débit qu'au crédit, place et retire tous fonds,
- Il contrôle les relevés de propriété et le plan parcellaire de chaque membre,
- Il établit, une fois l'an au moins, la liste des membres et le tableau des voix dont ils disposent ; il le modifie en cours d'année pour y porter, s'il y a lieu, le nom des nouveaux membres qui justifieraient de leur droit,
- Il veille à la conservation des archives, des registres et des plans.

Le Syndicat consent une délégation générale de l'administration de l'ASL à son Président ou son Directeur d'ASL le cas échéant, qui sera son représentant légal à l'égard des tiers: entreprises, fournisseurs, administration, justice ...

2^{ENT}/ PRÉSIDENT

1 - Nomination :

Le syndicat de l'ASL désigne le président parmi ses membres.

Ce président assure la gestion effective de l'ASL, sous le contrôle du syndicat. Toutefois, le syndicat peut confier la gestion de l'ASL au terme d'un mandat de gestion (dont les clauses et conditions seront validées par l'Assemblée Générale de l'Association), l'exécution de ses décisions, à un administrateur de biens professionnel, ayant satisfait aux obligations de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et à son Décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, membre ou non de l'Association et qui portera le titre de Directeur de l'ASL. Lequel disposera alors des pouvoirs définis aux présents statuts.

Au cas de gestion par un directeur, il conviendra alors de lire aux présents statuts l'indication de « directeur » à la place de celle de « président », sans que cette substitution concerne les délibérations du syndicat (Réunion Syndicat supra).

Le président - ou le directeur, le cas échéant - du syndicat est le représentant officiel et exclusif de l'ASL de propriétaires.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir dans la limite de son objet, au nom de l'association syndicale, et sous réserve des pouvoirs réservés à l'assemblée générale.

Il peut être révoqué dans les mêmes conditions par une décision du syndicat. de l'assemblée générale, sauf à le dédommager, s'il est rémunéré, en cas de révocation abusive.

Il est rééligible.

L'assemblée fixe sa rémunération.

Il a la faculté de se démettre de ses fonctions et doit, en ce cas, avertir les membres de l'Association Syndicale ou l'assemblée générale trois mois à l'avance.

A titre exceptionnel et provisoire, et ce jusqu'à la tenue de la première assemblée générale, l'association sera administrée par la société EDEN ROCH PLAZA, maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier. Ses pouvoirs cesseront lors de ladite assemblée générale. Il pourra substituer tout personne de son choix.

L'administrateur provisoire établira seul le premier budget prévisionnel, il demandera des provisions et avances de trésorerie.

L'administrateur a au moins droit au remboursement de ses frais.

2 - Pouvoirs et attribution du Président :

Le Président est l'agent officiel de l'Association Syndicale.

Il assure l'entretien des ouvrages à usage commun, l'administration courante, la représentation de l'Association Syndicale en justice ainsi que pour les actes juridiques en général. Il recouvre les recettes.

2-1 Entretien des ouvrages à usage commun

Le Président peut faire exécuter, sans en référer aux propriétaires, des travaux d'entretien courant jusqu'à concurrence d'un montant annuel qui est fixé chaque année par l'assemblée générale des propriétaires. Les propriétaires remettent au Président, à la première demande, une provision égale à la somme prévue. Cette provision est renouvelable sur justification de dépenses. Elle peut être modifiée par décision de l'assemblée générale.

Le Président peut faire exécuter, sans en référer aux propriétaires, les travaux conservatoires et urgents si les dépenses que ces travaux doivent entraîner sont inférieures à une somme qui est fixée annuellement, laquelle somme peut être modifiée chaque année par l'assemblée générale.

En ce qui concerne les travaux conservatoires et urgents susceptibles d'entraîner une dépense supérieure à la somme fixée par l'assemblée, le Président peut également les faire exécuter immédiatement, mais à charge pour lui de réunir une assemblée dans les 10 jours qui suivent le commencement des travaux. Faute par le Président de satisfaire à cette obligation, chaque membre de l'assemblée peut valablement convoquer celle-ci. Cette assemblée décide de l'opportunité de continuer les travaux et se prononce sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où l'assemblée déciderait d'arrêter les travaux ou de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés : cette indemnité lui serait payée par l'Association Syndicale, sauf à celui-ci à mettre en cause la responsabilité du Président dans les termes des articles 1991 à 1997 du code civil.

Les travaux autres que ceux prévus ci-dessus sont autorisés par l'assemblée générale des propriétaires.

Les propriétaires ne peuvent pas s'opposer aux travaux régulièrement entrepris, soit sur une décision du Président seul en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus ci-dessus, soit à la suite d'une décision de l'assemblée générale.

Il fait effectuer ou coordonne, conformément aux décisions de l'Assemblée générale, tous travaux de création, d'aménagement et d'installation d'éléments d'équipement ou de services collectifs; à cet effet, il conclut tous marchés, en surveille l'exécution et procède à leur règlement,

2-2 Administration courante

Le Président tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association, ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation doit lui être notifiée par le notaire qui en fait le constat.

Le Président assure la police de l'ensemble immobilier.

Il fixe le montant annuel des provisions pour frais et charges, déterminé par référence aux dépenses engagées l'année précédente. La régularisation interviendra à la fin de chaque année en fonction des dépenses effectives et des acomptes déjà payés,

Avec les provisions qu'il reçoit des propriétaires, il assure l'entretien des ouvrages à usage commun, et éventuellement le paiement du personnel et des primes d'assurances contractées par l'Association Syndicale.

Il élabore chaque année, conformément aux textes en vigueur, le rapport sur l'activité et la situation financière de l'Association et analyse notamment le compte administratif. Tout membre de l'Association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'Association, ainsi que, le cas échéant, lors d'une réunion de l'Assemblée Générale,

2-3 Représentation en justice et pour les actes juridiques

Le Président représente l'Association Syndicale vis à vis des tiers et de toutes les administrations.

Il ne pourra pas la représenter en justice, sauf à titre conservatoire, ni intenter ou soutenir un procès, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Il exécute les décisions de l'assemblée générale.

Le Président est investi des pouvoirs nécessaires à l'effet de passer et signer, au nom de tous les propriétaires, tout acte de cession gratuite des voies desservant l'ensemble immobilier, lors du classement éventuel de ces voies dans le domaine public, ou toute autre acquisition d'élément d'équipement et services collectifs et oblige l'Association à décharger le cédant, pour l'avenir de toute obligation d'entretien et de conservation desdits biens et équipement.

Il est également investi, par mandat exprès et irrévocable de tous les propriétaires des parcelles du pouvoir de :

- solliciter les autorisations administratives pour les travaux de reconstruction décidés par l'assemblée générale ;
- percevoir les indemnités dues par la compagnie d'assurance, dans le cas d'existence d'une police d'assurance unique, avec mission, soit de les affecter aux dépenses de reconstruction si elle a lieu, soit de les remettre au bénéficiaire dans le cas contraire.

2-4 Recouvrement des recettes

Dans le cas où un propriétaire ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le Président a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui les sommes dues.

Ces sommes seront mises en recouvrement par trimestre et d'avance au moyen d'états arrêtés par le Président.

Le Président détient l'encaisse. Il peut ouvrir tous comptes en banques ou de chèques postaux au nom de l'Association Syndicale.

Il a la signature pour déposer ou retirer les fonds, émettre et acquitter les chèques.

Il tient les comptes et les différents registres de l'Association Syndicale et en assure la conservation.

Les créances de l'Association Syndicale étant garanties par une hypothèque légale sur la propriété du débiteur, le Président de l'association a qualité pour faire inscrire cette hypothèque, en consentir la mainlevée et en requérir la radiation en cas d'extinction de la dette, le tout sans intervention de l'assemblée générale.

2-5 Délégations

Le Président peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qu'il juge utiles pour un ou plusieurs objets déterminés.

3ent/ ASSEMBLÉES

1- Composition des assemblées générales

L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 2.

Si l'un des volumes fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires seront représentés par le syndic de la copropriété, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat.

En cas d'indivision, les indivisaires devront se faire représenter par un mandataire commun.

En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informer des décisions prises par celle-ci.

Une société propriétaire est représentée par son représentant légal.

Les membres de l'Assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les autres membres ou en dehors d'eux. Les mandats se donnent par écrit.

2- Pouvoirs des assemblées générales

L'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévus est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'association syndicale, et inscrites à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale délibère notamment sur :

- le rapport d'activité et la situation financière de l'Association établis par le syndicat,
- le montant maximum des emprunts pouvant être engagés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur,

- les propositions de modification statutaire, de retrait ou de dissolution dans les conditions prévues aux présents statuts,
- l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office,
- toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.

En outre, l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, ainsi que le projet de budget prévisionnel.

Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres de l'Association, même ceux qui ont voté contre, qui se sont abstenus ou qui n'ont pas été présents ou représentés à la réunion.

Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un des membres de l'association.

L'assemblée générale fixe également le montant de la dotation qu'il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires, de sorte qu'il soit possible de faire face aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement. Elle décide de tout appel de fonds complémentaires s'il y a lieu.

Pour tous travaux d'entretien ou autres, non spécifiquement prévus dans le budget, le Syndicat ne peut dépasser sans autorisation de l'assemblée les sommes votées au budget.

En cas d'urgence, liée notamment à la sécurité des personnes et/ou à la conservation des biens, le Syndicat ou le Président le cas échéant pourra, après consultation de, au moins deux membres de l'Association, prendre les mesures palliatives. Il sera néanmoins tenu de convoquer une assemblée extraordinaire dans le délai maximum de 15 jours suivant la prise de décision.

L'Assemblée Générale approuve les termes du mandat de gestion qui pourrait être confié par le Syndicat à un Directeur de l'ASL, tel que défini dans les présents Statuts.

3 - Assemblée ordinaire - Assemblée extraordinaire

L'assemblée générale est ordinaire quand elle est appelée à délibérer sur des problèmes de gestion courant tel que l'élection de l'administrateur de l'association, la gestion dudit administrateur, le budget prévisionnel et annuel des recettes et dépenses, l'assemblée générale annuelle déterminant les dates de début et de clôture de l'exercice budgétaire ; il doit y avoir au moins une assemblée générale ordinaire par an.

L'assemblée générale est extraordinaire quand elle est appelée à se prononcer sur la modification des présents statuts, sur celle du cahier des charges, sur l'établissement le cas échéant d'un règlement intérieur.

4 - Convocation

L'assemblée générale se réunit, à titre ordinaire sur convocation du syndicat ou de son Président (ou Directeur) chaque année dans le courant du semestre qui suit la clôture de l'exercice social. Dans ce cas, le syndicat ou le Président formule les projets de résolutions,

Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le Syndicat le juge nécessaire.

En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite au Président par les membres de l'assemblée représentant au moins la moitié des voix de l'ensemble immobilier.

Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. En cas de deuxième convocation, ou en cas d'urgence le délai est réduit à huit jours.

Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de réunion et l'ordre du jour, en précisant pour chaque point de l'ordre du jour, les membres autorisés à se prononcer.

Le lieu de l'assemblée doit se trouver dans le département de situation de l'ensemble immobilier.

Elles sont adressées aux membres, au domicile qu'ils ont fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par pli remis contre émargement.

A tout moment avant l'envoi de la convocation, un propriétaire peut notifier au Président les questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le Président porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le Président, elles le sont à l'assemblée suivante.

Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins des voix de l'ensemble, ces membres indiquent au Président les questions à porter à l'ordre du jour et formulent les projets de résolutions. Dans cette même éventualité, le Président peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses projets de résolutions et les présenter distinctement.

Elle peut se réunir également et valablement sans convocation si tous les membres sont présents ou représentés.

5 - Voix

Les membres de l'assemblée disposent du nombre des voix attaché à chacun des fonds qu'ils possèdent conformément à leur participation aux charges, telles que définies ci-après.

Pour l'exercice du droit de vote, le nombre de voix de chaque fonds est indivisible vis-à-vis de l'association syndicale.

Si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965, ou d'une division en volumes, à l'égard de l'association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété ou le président de la division en volumes sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux qu'il représente. Le vote du syndic ou du président est indivisible.

6 - Quorum

L'assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des voix de l'ensemble des membres de l'association.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée doit être tenue sous un mois. La convocation à cette nouvelle assemblée est adressée aux membres ou à leurs représentants dans les formes prévues ci-avant.

Le délai de convocation est réduit à huit jours.

La seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix des membres présents ou représentés.

Les assemblées tenues sur première ou deuxième convocation ne peuvent toutefois délibérer sur les questions nécessitant une majorité particulière, ci-après prévue, si cette majorité n'est pas atteinte.

Etant ici précisé que l'association ne dispose pas de voix en assemblée générale au titre des volumes acquis par elle.

7- Majorité

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés sauf à tenir compte des exceptions suivantes :

- La majorité absolue des voix appartenant à tous les propriétaires de volumes est nécessaire lorsqu'il s'agit de la création d'un équipement nouveau ou de l'engagement d'une action en exécution des obligations des propriétaires résultant notamment du cahier des charges. A défaut de quorum lors de la première assemblée, la seconde pour délibérer valablement à la majorité des voix exprimées.
- L'unanimité est nécessaire pour voter des dépenses somptuaires ou dissoudre l'association.
- L'unanimité est nécessaire pour modifier les principes de répartition des dépenses ou des droits de vote ou pour porter atteinte à l'exercice du droit de propriété d'un des membres de l'association.
- L'unanimité est nécessaire concernant les actes de disposition (acquisition, cession, constitution de servitude ou modification des servitudes existantes)
- Seuls votent à la majorité des voix exprimées les membres propriétaires de volumes pour des questions relatives à des charges afférentes à des espaces grevés de servitudes qui leur sont particulières ou à des éléments d'équipement qui sont communs seulement entre eux. La majorité se détermine proportionnellement à leur participation à ces frais.

8 - Organisation et tenue des assemblées

L'assemblée générale se tient au lieu, jour et heure contenus sur la convocation.

L'assemblée générale est présidée par un président de séance membre de l'Association élu par l'assemblée.

L'assemblée désigne un ou plusieurs scrutateurs. Le secrétariat de l'assemblée, sauf décision contraire de celle-ci, est assuré par son Président. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents ou représentés et le nombre de voix auquel chacun d'eux a droit. Cette feuille est certifiée par le président de l'assemblée, le ou les scrutateurs et le secrétaire. Elle doit être communiquée à tout propriétaire le requérant.

Les questions de l'ordre du jour sont présentées et débattues, une par une.

Il est procédé au vote des résolutions, à mains levées, sur proposition du président.

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire de l'assemblée et par le ou les scrutateurs.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des propriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des propriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les propriétaires opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Le procès-verbal est notifié par le Président ou le Directeur d'ASL ou un membre du Syndicat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 2 mois suivant la tenue de l'Assemblée Générale, aux membres ou leurs représentants, et notamment aux représentants des syndicats de copropriétaires pour les biens en copropriété, qui n'ont pas été présents ou représentés et à ceux qui ont voté contre les résolutions proposées, au moyen d'une copie du procès-verbal certifiée par un membre du Syndicat. Elles sont adressées par lettre simple à ceux ayant voté pour les résolutions présentées ou s'étant abstenus.

ARTICLE 8 - CHARGES

1er/ DEFINITION

Les frais et charges de l'association syndicale comprennent toutes les dépenses relatives à l'objet social de l'association, et entraînées par l'exécution des décisions valablement prises par le Syndicat, le Président ou l'assemblée générale, et les dépenses de toute nature imposées par les lois, textes et règlements de l'autorité publique ou le cahier des charges.

Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute soit de l'un des membres de l'association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable.

Il convient de distinguer les charges générales et les charges particulières.

1-1 CHARGES GENERALES

Les charges générales seront supportées par l'ensemble des membres de l'association dans la proportion déterminée ci-après.

Elle comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :

- les frais et dépenses de fonctionnement de l'association,
- les frais et dépenses d'administration et de gestion (rémunération du président et/ou du directeur),
- les salaires de tous préposés à l'entretien du ou des volumes et équipements communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier, ainsi que les charges sociales et fiscales et les prestations avec leurs accessoires et avantages en nature y afférents.
- l'entretien et la réparation des voies de desserte des lots volumes,
- l'entretien et la réparation de l'ensemble des cheminements piétons et venelles, des espaces verts avec leurs plantations (arbres et arbustes),

- l'entretien et la réparation ou le remplacement de l'ensemble des canalisations et réseaux communs, des dispositifs d'amenées d'eaux, réseaux souterrains, d'assainissement, canalisations, éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux de l'ensemble immobilier,
- l'entretien, la réparation et le ravalement du local transformateur.
- les charges entraînées par l'exécution des décisions.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particulières d'eaux, d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque bâtiment établi sur des lots divis et généralement tout ce qui est spécial à chaque bâtiment restent à la charge personnelle de son propriétaire.

1-2 CHARGES PARTICULIERES

Les charges particulières seront supportées par une partie des membres de l'association, dans les proportions déterminées ci-après.

Elles concernent, savoir :

- Servitude de passage S1

Les charges relatives à la servitude dite « S1 » comprennent les frais d'entretien, de réparation de remplacement de la voie de circulation automobiles, des portes d'entrée et de sortie automatisée, avec leur dispositif de fermeture et tous leurs équipements, les dispositifs de sécurité et de ventilation, ainsi que tous les frais accessoires (électricité, eau, assurance s'il y a lieu,...).

- Servitude de passage S2

Les charges relatives à la servitude dite « S2 » comprennent les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs au hall d'entrée du volume 6 avec tous ses accessoires : porte électrique, ornement), ainsi que tous les frais accessoires (électricité, notamment) et seront réparties entre les volumes 6, 1, 4, 8 et 9, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

- Servitudes « Ascenseurs »

Les charges relatives aux ascenseurs comprennent les frais d'entretien, de réparation et de réfections des ascenseurs avec ses annexes, à savoir : la cage d'ascenseur depuis les sous-sols jusqu'au dernier étage, la cabine de l'ascenseur, les portes palières de l'ascenseur, la machinerie de l'ascenseur avec son moteur, ses agrès et ses accessoires, les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature.

- Servitudes « Escaliers »

Les charges relatives aux escaliers comprennent les frais d'entretien, de réparation, de ravalement et de réfection relatifs aux cages d'escaliers avec les marches et contremarches, les portes d'accès aux escaliers, ainsi que tous les frais accessoires aux escaliers.

- Servitude « Local opérateur »

Les charges relatives au local opérateur comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative l'entretien, la réparation et le ravalement du local opérateur situé dans le volume 1 au niveau R-1, ainsi que tous les frais accessoires audit local.

- Servitude « Local chaudière et système de production d'eau chaude »

Les charges relatives au local chaudière et au système de production d'eau chaude comprennent : les frais d'entretien et de rénovation du local chaudière situé dans le volume 8 au niveau R+7, les frais d'entretien, de réparation, de remplacement et de maintenance de l'installation du système de production et de distribution d'eau chaude, et le coût des "fluides" (eau et électricité) consommés par le système de production et de distribution d'eau chaude.

2ENT/ REPARTITION DES CHARGES

2-1 CHARGES GENERALES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Les frais et charges de l'association syndicale sont répartis entre les membres de l'association de la manière suivante :

Volumes	Surface (m²)	Pondération	Surface pondérée (m²)	Charges ASL
V1	8448	0,5	4224	10067
V2	7852	1	7852	18714
V3	2753	1	2753	6561
V4	7573	1	7573	18049
V5	1498	1	1498	3570
V6	6539	1	6539	15585
V7	4200	0,5	2100	5005
V8	8483	1	8483	20218
V9	936	1	936	2231
			41958	100000

2-2 CHARGES RELATIVES AUX SERVITUDES PARTICULIERES

Les charges relatives aux servitudes particulières sont réparties entre certains membres l'association de la manière suivante :

Il est ici rappelé que la gestion desdites charges sera assurée par l'association syndicale libre conformément à son objet social.

CHARGES SERVITUDES DE PASSAGE S1 ET S2

Volumes	Servitude S1
V5	263
V7	737
1000	

Volumes	Servitude S2
V1	264
V4	237
V6	204
V8	265
V9	30
1000	

CHARGES SERVITUDES ESCALIERS

Volumes	ESC.1	ESC.2	ESC.3	ESC.4
V1	483	429	668	400
V4	217	192	0	0
V5	86	0	0	0
V6	187	332	0	0
V7	0	0	332	199
V8	0	0	0	401
V9	27	47	0	0
	1000	1000	1000	1000

CHARGES SERVITUDES ASCENSEURS

Volumes	ASC.2	ASC.3	ASC.5
V1	0	0	668
V4	0	0	0
V6	410	410	0
V7	0	0	332
V8	531	531	0
V9	59	59	0
	1000	1000	1000

CHARGES SERVITUDE LOCAL OPERATEUR

Volumes	Charges Local opérateur
V2	19712
V3	6911
V4	19011
V5	3761
V6	16416
V7	10544
V8	21295
V9	2350
	100000

CHARGES SERVITUDE CHAUDIERE

Volumes	Charges Chaudière
V6	43529
V8	56471
	100000

3ent/ PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DEPENSES

Les appels de fonds indiquent leur date d'exigibilité.

Le Président est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association. Il procède par tout moyen au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Les frais nécessaires exposés par le Président, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un propriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.

Trente jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et demeurée sans effet, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement de ses charges cesse de pouvoir jouir des biens et services gérés par l'Association. Les intérêts commenceront également à courir sur les sommes dues par lui au taux légal majoré de un pour cent par mois (1%), tout mois commencé étant dû.

Compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'ensemble immobilier, statuant en référé, pour autoriser le Président, si celui-ci juge opportun de le demander, de prendre toutes mesures pour l'application des alinéas précédents.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

9-1 CARENCE DU PRÉSIDENT

En cas de carence du Président de l'association syndicale, un syndic peut être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, à la requête de tout propriétaire d'un des fonds du périmètre de l'association syndicale. Le syndic ainsi désigné dispose des pouvoirs du Président de l'association.

9-2 CARENCE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE

En cas de carence grave et répétée de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets ou à défaut de nomination d'un Président de l'Association, un Administrateur judiciaire provisoire peut être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'ensemble immobilier, à la requête d'un ou plusieurs membres de l'Association représentant au moins le tiers des voix de l'Association. Il dispose des pouvoirs du syndicat, sans limitation.

9-3 MODIFICATION – RETRAIT – DISSOLUTION

1° Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 13 ci-dessus.

2° Tout projet de réduction du périmètre de l'Association devra être soumis au vote de l'Assemblée générale dans les conditions prévues pour une modification des statuts de l'Association. L'autorisation de retrait ne peut être accordée que dans les cas où le membre qui souhaite se retirer ne bénéficie plus d'éléments d'équipement et/ou de services d'intérêt collectif.

En cas de refus de l'Assemblée, le Président de l'Association ou le membre de celle-ci ayant demandé la réduction du périmètre de l'Association pourra saisir le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation des biens immobiliers concernés.

Le Président de l'Association sera compétent pour signer l'acte constatant la réduction du périmètre de l'Association.

La dissolution de l'association syndicale est automatique en cas de disparition totale de l'objet défini à l'article 3 ci-dessus ou de la détention de la totalité du périmètre de l'association syndicale par un même propriétaire.

La dissolution peut être prononcée par une délibération prise en conformité à l'article 14 ci-avant, en vue de l'approbation d'un autre mode de gestion légalement constitué.

9-4 FORMALITES

La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de l'association. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié dans un journal d'annonces légales.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

Pour faire les publications ci-dessus, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

9-5 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'application des présents statuts, domicile est élu pour chacun des propriétaires ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété en sa propriété au sein de l'ensemble immobilier, à défaut de notification par lui faite au Président de son domicile réel ou élu en France métropolitaine.

Pour l'exécution des présents statuts, il est fait attribution de juridiction des Tribunaux du lieu de situation de l'ensemble immobilier pour lequel la présente association syndicale est formée.

PUBLICATION

L'association sera déclarée en Préfecture et un extrait de ses statuts sera publié au Journal Officiel.

En outre, les présentes seront publiées au service chargé de la publicité foncière.

baussigné, le dix huit lanvier

Mr. Miral,

~~37~~

TB CU AC AM

Autograph

Annexé à la minute d'un acte
reçu par M^e Emmanuel LIONS
soussigné, le 02 DEC. 2019

4^e Enfin, de payer les droits d'en-
registrement, frais et honoraires des présentes. —

CONDITIONS PARTICULIERES

Les acquéreurs exécuteront et res-
pecteront toutes les servitudes, conditions et charges
auxquelles sont soumis les vendeurs, d'après leur adju-
dication —

Et notamment celles contenues dans
le cahier des charges du lotissement du dix-huit janvier
mil neuf cent dix plus haut énoncé passé devant ledit
Me Girard, notaire, de manière que les vendeurs ne puis-
sent être inquiétés ni recherchés à ce sujet. —

Observation étant ici faite que les
acquéreurs devront abaisser les cours prévues
dans le terrain vendu, ainsi qu'il résulte du
plan de lotissement plus haut rappelé. —

Ces servitudes, charges et condi-
tions ici textuellement rapportées sont les suivantes:

1^o La voie que les comparants ou-
vriront sur leur terrain c'est à dire la voie

TB

FM

PCU

de

MP

ACB

*

du milieu qui desservira les lots n°s 15, 14, 12, 10, 9, 8 bis, 22, 21, 20, 19, 18, 17 et le lot A, aura une chaussée de sept mètres deux centimètres de largeur et deux trottoirs de deux mètres de largeur chacun donnant une largeur totale de onze mètres deux centimètres.

2° Pour l'ouverture de la voie qui desservira les lots n°s 1 à 8, les comparants abandonneront au profit de la Ville de Nice les hors ligne compris entre leur propriété et la Rue Sorgentino comme l'indique le susdit plan de lotissement de manière à donner à cette voie une largeur totale de neuf mètres environ, trottoirs compris.

3° La voie destinée à desservir le lot B et les lots n°s 23 à 27 ne sera ouverte par les comparants que dans le cas d'une entente avec les propriétaires du terrain qui se trouve à l'angle sud-est de la propriété des comparants.

4° Chaque lot devra laisser, conformément au plan du lotissement, une cour libre et carrée dont chaque côté aura trois mètres cinquante-cinq centimètres de largeur de manière à former entre les quatre lots contigus une cour carrée dont chaque côté aura une longueur de sept mètres dix centimètres.

5° Les murs de séparation entre cour seront construits par les acquéreurs des lots, à leurs frais et au fur et à mesure des ventes sur terrain mitoyen et ne pourront avoir une hauteur supérieure à deux mètres vingt centimètres.

Ces murs de clôture auront un bahut de quatre vingt dix centimètres de hauteur en maçonnerie, le surplus de la hauteur sera four ni par une grille en fer.

6° Les acquéreurs auront sur les voies desservant les lots, les droits de passage les plus étendus, mais ils ne pourront céder ces droits à d'autres personnes que celles possédant des terrains faisant partie de la propriété des comparants.

7° Le sol des trottoirs devra être en ciment ou en tout autre carrelage de luxe, les cuvettes seront en ciment.

Le tout sera établi par les acquéreurs au regard de leur propriété au fur et à

5ème page

TB

FM

eu

de

AC

PP

B

★

mesure de leur acquisition dans le délai de deux mois de leur acquisition sans que les comparants puissent être jamais contraints de participer à ces dépenses pour les terrains non encore vendus à moins qu'ils ne viennent personnellement à construire dans lequel cas ils devront contribuer aux dépenses dont s'agit pour les lots construits et au regard desdits lots.

8° L'établissement et l'entretien des voies desservant les lots et les réparations qui pourront y être nécessaires, ainsi que la construction des égoûts ou toutes canalisations d'écoulement qui pourront être nécessaires seront à la charge des acquéreurs au regard de leur propriété jusqu'à l'axe de la dite rue sans que les comparants puissent être forcés d'y contribuer sauf dans le cas de construction par eux ainsi qu'il est dit dans le précédent article.

9° Dans le cas où un ou plusieurs acquéreurs voudraient ou viendraient à construire entièrement à leurs frais l'égoût de la voie ou toutes autres canalisations servant à l'écoulement des eaux, les autres acquéreurs devront y contribuer au regard de leur propriété et les futurs acquéreurs devront lui ou leur rembourser les frais de construction au regard de propriété dans le mois qui suivra l'achèvement des travaux.

10° Dans la quinzaine de son acquisition, chaque acquéreur devra borner son lot à ses frais, faute de quoi la contenance à lui vendue sera réputée exacte.

11° Tous les lots non construits en bordure des voies seront cloturés par un bahut en maçonnerie de quatre vingt-dix centimètres de hauteur surmontée d'une grille en fer de un mètre soixante-dix centimètres de hauteur.

12° Les comparants céderont à la Ville de Nice le sol des voies dès que les terrains en bordure desdites voies seront vendus.

13° On ne pourra établir sur les lots de terrain du lotissement aucune industrie ou usine soumise à l'enquête commodo ou incommodo.

14° On ne pourra établir sur les

6ème page

TB FM

EAU AC

PP de B
*

façades extérieures ou intérieures des lieux d'aisances ni des tuyaux de descente apparents sauf dans les cours prévues audit plan de lotissement et si ce n'est les tuyaux de descente des eaux pluviales.

15° Enfin, les acquéreurs auront le droit d'établir les murs de leur construction à cheval sur les lignes divisaires d'avec leurs voisins dans les terrains provenant du présent lotissement, mais ils ne pourront exiger soit des vendeurs soit des acquéreurs de ce dernier le paiement de la moitié de la construction desdits murs que lorsque les vendeurs ou leurs acquéreurs viendraient eux-mêmes à bâtir et à faire usage desdits murs.

" Observation est ici faite que la
" rue mentionnée sous l'article trois dudit
" cahier des charges n'a pas été ouverte et
" qu'il n'en sera jamais plus question et que
" les acquéreurs ne devront aucun droit de passage aux autres lots qui se trouvent derrière eux au nord."

F M AC PM R X
TB C & L DC

TEXTE DE L'ACTE OU DU JUGEMENT À TRANSCRIRE

Je soussigné Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH notaire à Nice, certifie la présente copie exactement collationnée et conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de transcription et approuve un mot rayé nul

CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES

N° 67.

Transcription du 23 JUIL 1947

Dépôt :

Inscription d'office :

Taxe : 30

Salaires : 20

(Initiale réservée à l'usage exclusif du conservateur.)

Vol. 1408 n° 44

Vol. 85 n° 1026

Vol. — n° —

TEXTE

DE L'ACTE OU DU JUGEMENT À TRANSCRIRE

CADRE RÉSERVÉ AU CONSERVATEUR

(Le requérant ne doit, sous aucun prétexte, écrire dans cette marge.)

PARDEVANT M^e Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH
Notaire à Nice (Alpes Maritimes) soussigné
ONT COMPARU

1^{er} - Mr Louis Casimir Laurent VERRANT, sans
profession demeurant à Nice, avenue Cap de
Croix, villa Louise

Né à Menton le quatorze septembre
mil huit cent soixante huit

2^e - Mr Paul Nicolas Louis BIANCHI, nego-
ciant, demeurant à Nice, avenue Notre Dame n° 2

Né à Nice le vingt trois juin mil
huit cent quatre vingt dix

3^e - Mr Jean Marie Rupert BIANCHI, clerc
de notaire demeurant à Nice, avenue Notre Dame
n° 2.

Né à Nice le vingt neuf février mil
huit cent quatre vingt douze;

4^e - Et M^{lle} Marguerite Marie Laurence BLANCHI
sans profession célibataire demeurant à Ni-
ce, avenue Notre Dame, n° 2

Née à Nice le dix juillet mil huit
cent quatre vingt quinze,

LESQUELS ont, par ces présentes, déposé à
Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire soussigné,
et l'ont requis de mettre au rang de ses minu-
tes à la date de ce jour, pour qu'il en soit
délivré tous extraits ou expéditions qu'il ap-
partiendra et aux fins de transcription au bu-
reau des hypothèques de Nice

Ient - Une copie certifiée conforme par Mr
le Maire de la Ville de Nice, du cahier des
charges clauses et conditions relative au lotis-
sement des terrains que les comparants possèdent
à Nice, quartier de St-Roch, dressé à Nice le
quatorze mai mil neuf cent quarante six,

Ient - le plan desdits terrains revêtu de la
mention " Pour copie conforme " le Maire de Nice
signé COTTA

Ient - et l'ampliation d'un arrêté de Mon-
sieur le Préfet des Alpes Maritimes, en date du
vingt et un mai mil neuf cent quarante sept, ap-
prouvant le lotissement dont il s'agit sous ré-
serve

a) que toutes modifications au plan et cahier
des charges devront être soumises à l'examen
de l'administration préfectorale

b) du droit des tiers

En conséquence, les pièces sus énoncées demeu-
reront après mention annexes au présent acte
avec lequel elles seront enregistrées

TRANSCRIPTION

Une expédition des présentes du cahier des
charges et de l'arrêté préfectoral y annexés
sera transcrite au premier bureau des hypothèques
de Nice;

DONT ACTE

Fait et passé à Nice place Massena n° 13
En l'étude du notaire soussigné
L'an mil neuf cent quarante sept
Le quinze juillet
Et après lecture faite, les comparants ont
signé avec le notaire
(suivent les signatures)

MENTION D'ENREGISTREMENT

Enregistré à Nice (actes civils)
le 18 juillet 1947 volume 397/I F° 80 C° 80
Le receveur (signé) Illisiblement

A N N E X E

LOTISSEMENT DE TERRAINS

Appartenant aux heirs VERANI BIANCHI
à NICE quartier de Saint-Roch

CAHIER DES CHARGES CLAUSES & CONDITIONS
APPLICABLES AUX CONTRATS DE VENTE

B U T

ARTICLE PREMIER. Les présentes conventions
ont pour but de fixer les droits charges et obli-
gations des acquéreurs de terrains dans le lotis-
sement de la propriété appartenant aux heirs VER-
NI BIANCHI, sis à Nice, quartier de St-Roch.
Ces conventions ont été soumises à l'appro-
bation préfectorale laquelle a été accordée en
date du 31 Mai 1947, conformément aux lois des
14 MARS 1919 & 29 Juillet 1924.

Ces terrains sont figurés sous liseré rouge
sur le plan ci annexé Ils ont une superficie de
5.980 Mq non compris le sol des voies pour leur
parties dépendant du lotissement et qui s'élève
à 868 M2 qui ont une superficie totale de 6.848 M2
tenant au nord, la rue Albert Voisin, à l'ouest
la rue Sordgentino, la rue de l'Armée d'Orient
et des propriétés, privées à l'est le boulevard
de St-Roch et au sud, un ancien chemin communal
et des propriétés privées.

Ces terrains sont cadastrés section C dite de
St-Roch sous les N°s 529p - 530 - 532 - 537 p et
533.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

ARTICLE 2°- Tous les terrains nécessaires à
l'ouverture de la rue de l'Armée d'Orient, et au
parachèvement de la rue Albert Voisin en bordure
des terrains à lotir ont été cédés gracieusement
à la ville de Nice le 19 MARS 1943 ces terrains
sont figurés sous liseré jaune sur le plan ci
annexé

QUALIFICATION

ARTICLE 3°- Le présent cahier des charges est
imposable non seulement aux acquéreurs (y compris
Mr et Mme RECHEZZA et Mr MASSIOTTA) mais encore
aux héritiers ou ayant droit aux cessionnaires
à quelque titre que ce soit, il doit être fait
mention dudit cahier des charges dans tous les
actes de vente de cession ou de mutation de droit.

ACCEPTATION DE LA VOIRIE

ARTICLE 4°- Tout acquéreur en signant son acte
d'acquisition accepte la forme de son lot dont le
plan y est annexé; il s'engage à n'élever aucune
réclamation au sujet de la viabilité desservant
son lot.

Chaque acquéreur n'aura aucune réclamation à
élever en cas de modification des formes et sur-
ce des lots autres que le sien et dans le cas
de modifications qui pourraient être apportées

à la voirie et à viabilité par les autorités municipales et préfectorales
qualifiées ou sur leur initiative

PRISE DE POSSESSION

ARTICLE 5° Tout acquéreur prendra le ou les lots à lui vendus
dans l'état où ils se trouvent le jour de la vente sans pouvoir prétendre
à aucune indemnité ou diminution du prix en raison dudit état quelqu'il soit
ni pour un autre motif notamment en ce qui concerne la surface qui lui est
annoncée par le plan annexe à l'acte de vente. Il aura le droit de provoquer
un mesurage contradictoire dans les deux mois de la signature de l'acte;
si ce mesurage fait ressortir une différence de surface il n'aurait pas droit
à une résiliation de vente, mais à une différence proportionnelle du prix;
qu'il n'a pas usé de son droit au mesurage contradictoire dans le délai
de deux mois la différence avec la contenance réelle et exacte elle un ving-
tième ne pourra donner lieu à aucune espèce de réclamation tant de la
part de l'acquéreur que de la part des vendeurs;

La délimitation du lot vendu est à la charge de l'acquéreur elle sera
faite conformément aux indications du plan annexe à l'acte de vente Les ven-
deurs seront représentés à la première délimitation par Mr Jh BASSILANO,
architecte, qui est chargé de dresser les plans annexes aux ventes les frais
d'établissement de ces plans et des opérations de délimitation seront à la
charge des acquéreurs;

RESTRICTION A LA SUBDIVISION

ARTICLE 6°- Tout acquéreur d'un ou plusieurs lots ne pourra subdiviser sa
propriété sans donner aux subdivisions créées un accès sur une voie carrossa-
ble dans leur imposant l'acceptation du présent cahier des charges, clauses
et conditions générales;

Il ne pourra créer des voies collectives publiques ou privées en impasse
pour le surplus ces voies devront être conformes aux prescriptions des règle-
ments de la ville de Nice;

Il ne pourra établir des lots d'une superficie moindre de 200 mètres carrés
non compris le sol des rues et se conformera aux lois sur les lotissements

ALIGNEMENT & NIVELLEMENT

ARTICLE 7°- tout acquéreur devra dans le mois de son acquisition clôturer
au moins provisoirement, le terrain par lui acquis;

Les alignements et les nivellements seront délivrés par la Ville de Nice

SERVITUDES

ARTICLE 8°- Les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance il n'y a pas
de servitude sur les terrains du lotissement. Toutefois, si des servitudes
se révélaient ultérieurement les vendeurs ne pourront jamais être inquiétés
ou recherchés à ce sujet.

CONDITIONS SPECIALES - L'écoulement des eaux pluviales et usées se fera
conformément aux règlements de la ville de Nice Les frais de branchement sont
à la charge des acquéreurs, il en sera de même pour les frais de branchements
particuliers d'eau potable gaz et électricité

Les constructions sur les lots situés en contrebas du niveau des chaussées
seront raccordées à l'égout par des branchements étanches et sans ouverture
libre jusqu'au niveau du sol de la rue au droit de l'immeuble à desservir

Les rues desservant le lotissement sont pourvues de canalisations d'eau
de gaz et d'électricité, soit qu'elles existent soit à installer, par les
soins et aux frais des vendeurs, tous les acquéreurs sont tenus de s'y brancher
à leurs frais.

CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions à édifier sur les lots du lo-
tissement sera celle permise par les règlements de la ville de Nice; et autres
Sont prohibées les établissements incommodes insalubres dangereux ou im-
moraux et qui soient à quelque degré une gêne pour les voisins;

Il est fait observer en ce qui concerne l'application des clauses qui pré-
cèdent aux lots Nos 2 & 6 déjà vendus respectivement à Mr et Mme RECHEZZA
et à Mr MASSIOTTA qu'aux termes de la lettre du 25 Janvier 1943, de Mr le Maire
de la ville de Nice, le lotissement projeté doit comprendre la totalité de la
propriété des heirs VERANI BIANCHI, y compris les parcelles déjà vendues à Mr
RECHEZZA et à Mr MASSIOTTA.

Ladite lettre a fait l'objet le 28 Janvier 1943 chez M. Dumarguez, notaire
à Nice, d'un acte de dépôt effectué par M. VERANI BIANCHI d'une part et Mr
MASSIOTTA d'autre part, acquéreur du lot n° 5 Toutefois il est fait observer
qu'il existe actuellement sur le lot n° 5 vendu à Mr MASSIOTTA une ailerie
mécanique avec dépôt de bois; Ces installations pourront être conservées par
l'acquéreur à ce qui précède;

quant aux lots n° 2 vendus à Mr et Mme RECHEZZA il est régi par les conditions

TEXTE DE L'ACTE OU DU JUGEMENT A TRANSCRIRE

ci après rapportées et les qu'elles figurent dans l'acte de vente en date du 30 AOÛT 1930

Il ne pourra être établi sur le terrain vendu aucun établissement insalubre ou immoral

Les bâtiments à édifier sur les terrains lotis seront soumis à une autorisation préalable de construire délivrée par les services municipaux ainsi qu'à un permis d'habiter et à toutes autorisations administratives requises

Le règlement sanitaire et de voirie de la ville de Nice, dressé en exécution de la loi d'15 FÉVRIER 1902 rendu exécutoire depuis le 20 février 1920 suivant arrêté de Mr le Maire approuvé par le Préfet le 14 Juillet 1920, sera dans tous les cas applicable et les vendeurs ne pourront jamais être recherchés dans le cas de manquement aux prescriptions stipulées;

Les acquéreurs devront se conformer également à toutes les prescriptions du plan d'aménagement d'embellissement et d'extension de la ville de Nice, rendu exécutoire à dater du 11 décembre 1931.

Les droits de voirie qui pourraient être réclamés par la ville de Nice, en raison des constructions édifiées par les acquéreurs seront à leur charge

Il leur est expressément interdit d'ouvrir des carrières de faire des fouilles dans les lots acquis en vue de l'extraction de toute nature de matériaux ou minéraux de faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit, notamment de terres, matériaux ou matériel sur les voies et les propriétés voisines; Leurs chantiers devront être strictement limités aux lots acquis

Ils devront pendant le cours de leurs constructions isoler par des clôtures provisoires leur chantier du surplus des terrains voisins, et maintenir les dites clôtures tant que cela sera nécessaire, ils devront également assurer l'éclairage le barrage et la gardiennage de leur chantier et satisfaire à toutes les prescriptions de police.

Ils seront également pécuniairement responsables des dégradations et détériorations commises dans le lotissement soit par eux mêmes, soit du fait de leurs entrepreneurs domestiques ou ouvriers, et faite de réparation dans le délai d'un mois il y sera procédé par les vendeurs aux frais de l'acquéreur responsable

Les acquéreurs pourront brancher leurs canalisations sur les conduites établies dans le sol des voies desservant le lotissement en demandant l'autorisation aux autorités compétentes et en ce conformant aux prescriptions qui leur seront imposées;

Toute demande aux autorités compétentes tout abonnement à contracter en leur nom personnel tous les frais, charges et travaux quelconques concernant les branchements particuliers d'égout les conduites particulières d'eau, de gaz et d'électricité, desservant chaque immeuble les frais d'écoulement d'eaux vannes et en un mot tout ce qui est spécial à chaque immeuble sera à la charge personnelle de chaque propriétaire.

STIPULATION DE GARANTIES

ARTICLE NEUF - Les ventes seront faites avec les garanties ordinaires et de droit. Les acquéreurs seront tenus de prendre les immeubles à eux vendus tels qu'ils se trouveront au jour de vente et il n'y aura aucune garantie de répétition de part ni d'autre à raison de l'état du sol et du sous sol, de l'état des constructions mitoyennées, et pour toutes autres causes

Toutefois ces ventes auront lieu avec garantie de la contenance et de cette dernière figurera au plan particulier qui demeurera annexé à l'acte authentique de vente après avoir été certifié véritable par les parties. Les imputations seront faites aux frais des acquéreurs comme il est dit et à l'article cinq ci dessus.

ENTREE EN JOUISSANCE

ARTICLE DIX - Les acquéreurs entreront en jouissance à compter du jour de la réalisation de leurs contrats de vente par la prise de possession réelle

LITIGES ENTRE ACQUEREURS

ARTICLE ONZE - Dans le cas où un ou plusieurs acquéreurs n'exécuteraient pas les conditions qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, les autres acquéreurs seront subrogés soit ensemble, soit chacun individuellement et séparément dans tous les droits des vendeurs à l'effet d'exiger directement l'exécution desdites conditions

Toute discussion à ce sujet entre propriétaire devra donc être réglée directement entre eux, sans que dans aucun cas et sous aucun prétexte l'intervention des vendeurs puisse être exigée

MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

ARTICLE DOUZE les dispositions contenues au présent cahier des charges

TEXTE DE L'ACTE OU DU JUGEMENT A TRANSCRIRE

Toutefois les dispositions qui n'ont pas un caractère de police et dans tous ce qui n'est pas contraire au règlement pourront subir des modifications par délibération des acquéreurs et après approbation des pouvoirs publics;

Pour être valable cette délibération devra réunir une majorité des trois quarts des votants représentant ainsi les trois quarts en superficie des lots du lotissement vendus ou non. Il sera admis le nombre entier immédiatement supérieur à celui obtenu dans le calcul de la majorité des votants.

Toute modification imposée par les pouvoirs publics, ou les compagnies concessionnaires devra être admise

Les modifications apportées au plan, et aux conditions du cahier des charges seront donc préalablement soumises à l'approbation administrative.

INSERTION AUX CONTRATS DE VENTE

ARTICLE TREIZE - Le présent cahier des charges sera inséré dans tous les actes de vente, tant par les soins des lotisseurs primitifs que par ceux des acquéreurs lors des aliénations successives soit par reproduction du texte complet soit tout au moins par voie de références précises Il en sera de même pour toute promesse de vente, engagement de location ou location-vente;

PAIEMENT DES PRIX

ARTICLE QUATORZE - Les prix seront payés suivant les modalités portées aux contrats de vente

CONTRIBUTION AUX CHARGES

ARTICLE QUINZE - Les acquéreurs acquitteront les contributions de toute nature et autres charges auxquelles les portions par eux acquises peuvent et pourront être assujetties à compter du jour de la réalisation de leur contrat de vente.

F R A I S

ARTICLE SEIZE - Tous les frais, droits et honoraires des contrats de vente et de leurs suites y compris la taxe de première mutation seront à la charge des acquéreurs.

TRANSCRIPTION ET PURGE DES HYPOTHEQUES

ARTICLE DIX SEPT - Chaque acquéreur en ce qui concerne se remplira s'il le juge à propos à sa diligence et à ses frais, les formalités de purge et pendant l'accomplissement de ces formalités ou lors de la transcription il y a eu survient des inscriptions grevant l'immeuble acquis, les vendeurs seront tenus d'en rapporter mainlevée et certificat de radiation dans le délai de six mois de la dénonciation qui leur en sera faite au domicile si après élu

TITRE DE PROPRIÉTÉ

ARTICLE DIX HUIT Les vendeurs ne seront pas tenus à la remise ni à la communication d'aucun titre de propriété, mais chaque acquéreur pourra se faire délivrer à ses frais, toutes expéditions ou extraits d'actes concernant les immeubles sus désignés et notamment du présent cahier des charges

SYNDICAT

ARTICLE DIX NEUF - Les voies desservant les terrains lotis, étant publiques il n'est pas prévu de syndicat

ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE VINGT - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites les vendeurs élisent domicile à Nice, en l'étude de Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire fait à Nice le quatorze mai mil neuf cent quarante six, Les Hoirs VERANI BIANCHI (signatures) - Pour copie conforme le chef de la première division (signé) illisiblement

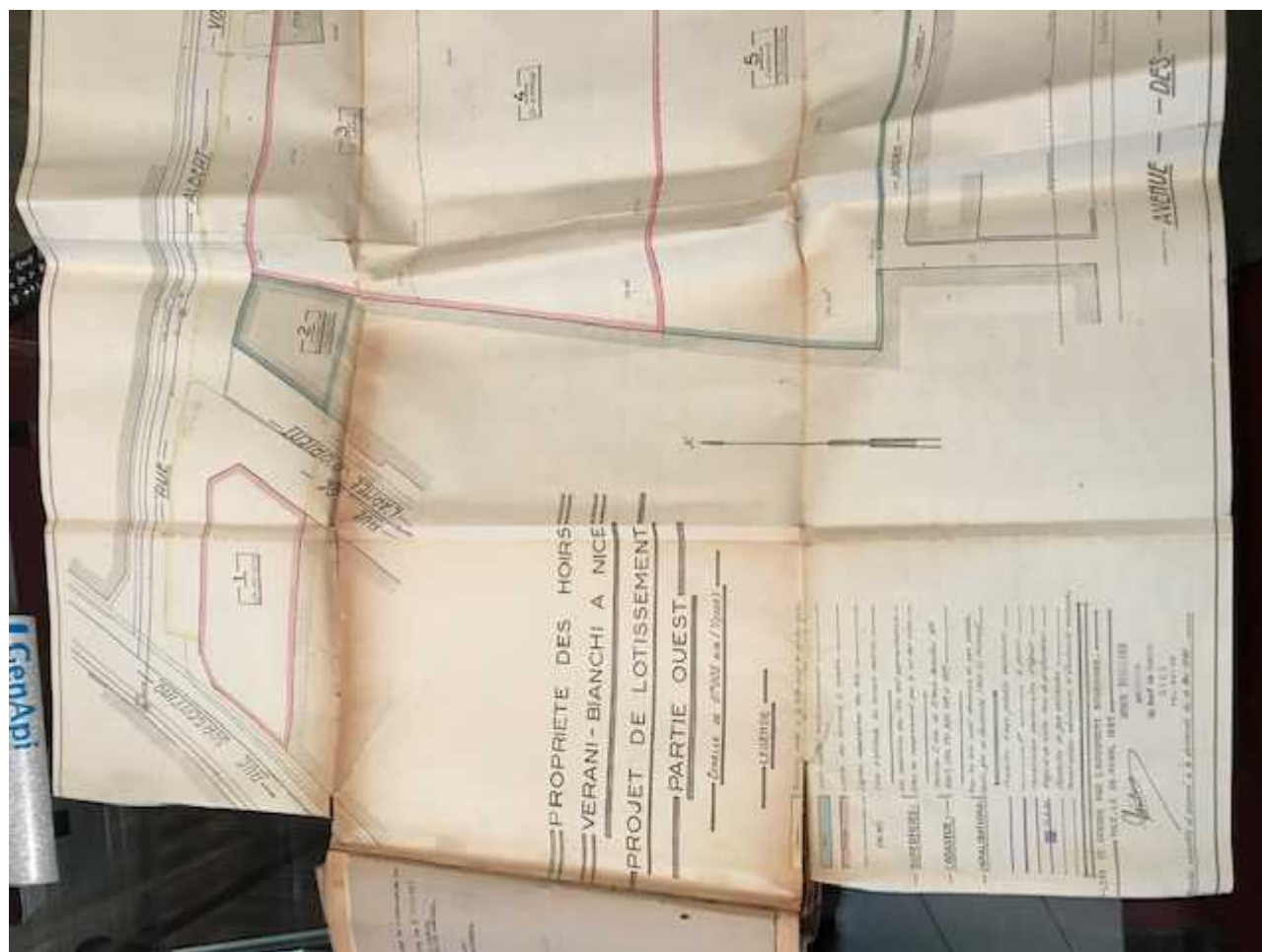
SUIT LA MENTION

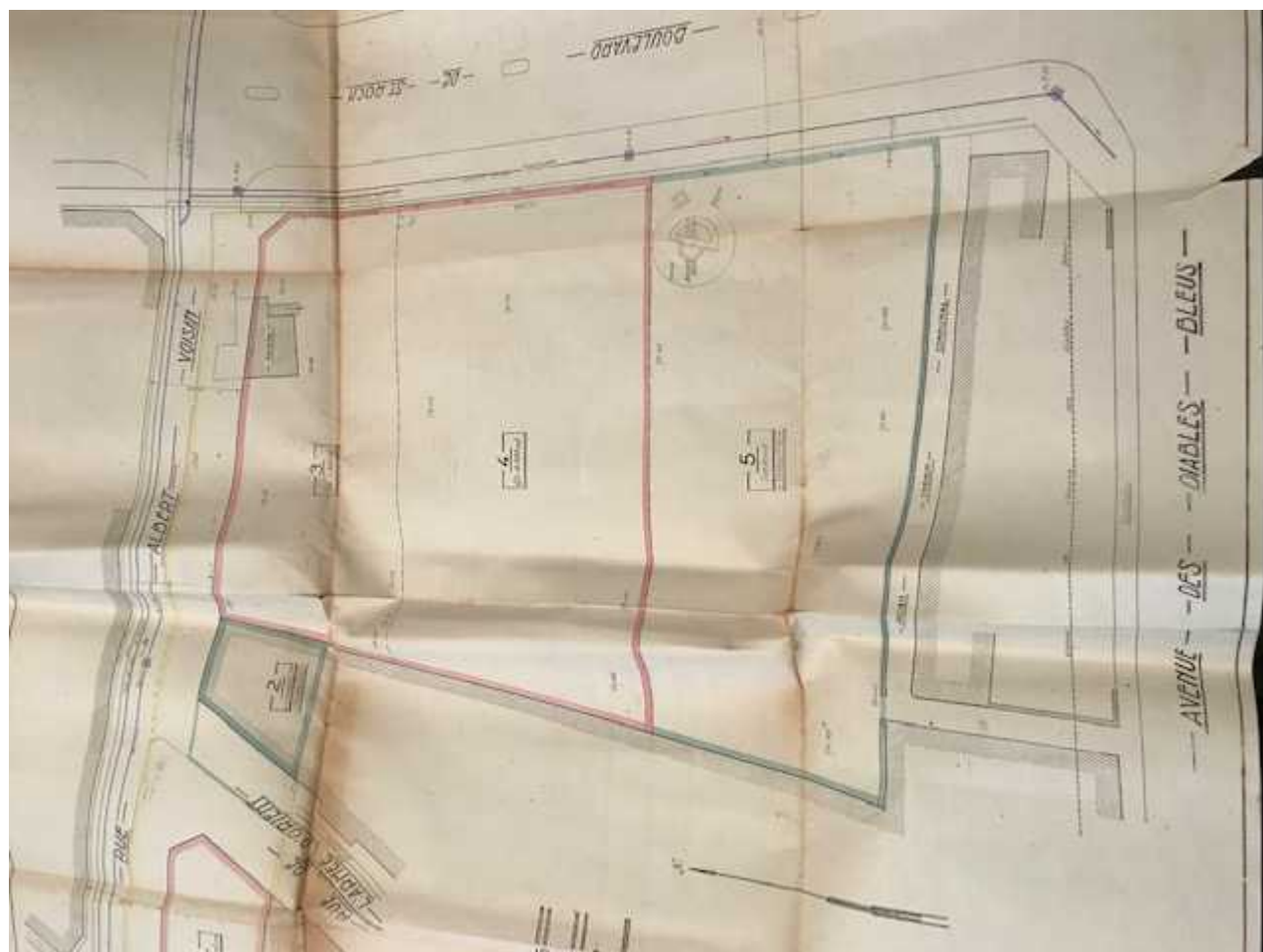
Visé et varié et annexé à la minute d'un acte en constatant le dépôt reçu par le notaire soussigné le quinze juillet mil neuf cent quarante sept (signatures)

Pour expédition conforme (signé) L. GILLETTA DE SAINT JOSEPH

Je soussigné Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH notaire à Nice, 13 Place Masséna, certifie la présente copie exactement collationnée et conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de transcription et approuvée par moi-même

Extraits plan Lotissement VERANI-BIANCHI





Liste des annexes :

- Pouvoirs
- Attestation Géomètre - Détermination tantièmes
- Plans établis par le Géomètre
- Tableau récapitulatif de l'Etat Descriptif de Division
- Statuts ASL EDEN ROCH PLAZA
- PLAN LOTISSEMENT CRAPIER BAUDOIN
- CAHIER DES CHARGES LOTISSEMENT CRAPIER DACTYLOGRAPHIE
- CAHIER DES CHARGES LOTISSEMENT VERANI-BIANCHI
- Photos Extraits plan Lotissement VERANI-BIANCHI